РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Дело № 1-12/2021

Номер дела: **1-12/2021**

УИН: **27RS0006-01-2020-002137-34**

Дата начала: **03.08.2020**

Дата рассмотрения: **30.04.2021**

Суд: **Хабаровский районный суд Хабаровского края**

Судья: **Гладун Денис Валерьевич**

Статьи УК: **158, 167**

Результат

Вынесен ПРИГОВОР

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
	Свиридов Владимир Вячеславович	Статьи УК: 158, 167	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Рогачев Евгений Валерьевич	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Егоров Владимир Валерьевич	Статьи УК: 158, 167	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			03.08.2020
Передача материалов дела судье			04.08.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		04.08.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО	19.08.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	14.09.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	18.09.2020

Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	07.10.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	12.10.2020
Судебное заседание			23.10.2020
Судебное заседание			18.12.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	23.12.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	15.01.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	20.01.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	27.01.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	12.02.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА	19.02.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		26.02.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		16.03.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	29.03.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		30.04.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			04.06.2021
Дело оформлено			18.08.2021
Дело передано в архив			18.08.2021

Приговор

Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Хабаровск 30 апреля 2021г.

Хабаровский районный суд Хабаровского края в составе председательствующего судьи Гладуна Д.В.,

при секретарях: Гражданкиной К.С., Богачевой С.А.,

с участием:

гос. обвинителей: помощника прокурора Хабаровского района Сачук О.С., ст.помощника прокурора Хабаровского района Григоренко А.А., заместителя прокурора Хабаровского района Коломина Г.А.,

подсудимого Егорова В.В., его защитника – адвоката Бекеревой И.А., представившего удостоверение и ордер,

подсудимого Рогачева Е.В., его защитников – адвокатов Буренкова С.А., Сизовой Т.А., представивших удостоверения и ордера,

подсудимого Свиридова В.В., его защитника – адвоката Барашковой Л.М., представившего удостоверение и ордер,

а также потерпевших: Потерпевший № 1, Потерпевший № 2, Потерпевший № 3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ЕГОРОВА Владимира Валерьевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> ЕАО, зарегистрированного: <адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес>, пер.Юбилейный, <адрес>, проживающего: <адрес>, гражданина РФ, образование среднее, не женатого, имеющего на иждивении шестерых детей (<данные изъяты>.), официально не трудоустроенного, не являющегося инвалидом, военнообязанного, ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Хабаровским районным судом <адрес> по п.«а, б» ч.2 ст.158, п.«а,б,в» ч.2 ст.158, п.«а,б,в» ч.2 ст.158, 73 УК РФ к 4 годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 4 года. В порядке ст.91, 92 УПК РФ не задерживался, под стражей, под домашним арестом не содержался,

мера пресечения – домашний арест с ДД.ММ.ГГГГ, был задержан в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, под стражей не содержался,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.3 ст.158, ч.1 ст.167, п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ,

РОГАЧЕВА Евгения Валерьевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего: <адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес>, гражданина РФ, образование 9 классов, не женатого, имеющего на иждивении <данные изъяты>., официально не трудоустроенного, военнообязанного, не являющегося инвалидом, ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № <адрес> по ст.264.1 УК РФ к обязательным работам на срок 200 часов, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года (ДД.ММ.ГГГГ снят с учета ФКУ УИИ УФСИН России по <адрес> в связи с отбытием наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, обязательные работы отбыл в ДД.ММ.ГГГГ),

мера пресечения – домашний арест с ДД.ММ.ГГГГ, был задержан в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, под стражей не содержался,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158, п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ,

СВИРИДОВА Владимира Вячеславовича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> им. <адрес>, зарегистрированного: <адрес>,1 <адрес>, проживающего: <адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес> – 7, гражданина РФ, образование среднее, женатого, имеющего на иждивении четверых детей (<данные изъяты> один из которых инвалид, и супругу, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком, официально не трудоустроенного, военнообязанного, не являющегося инвалидом, ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ <адрес>вым судом по п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ к 15 годам лишения свободы. Постановлением Хабаровского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, освобожден ДД.ММ.ГГГГ условно – досрочно на не отбытый срок 4 года 3 месяца 16 дней. На основании решения Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ установлен административный надзор с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

мера пресечения – домашний арест с ДД.ММ.ГГГГ, был задержан в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, под стражей не содержался,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.3 ст.158, ч.1 ст.167 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Егоров В.В., находясь на территории Хабаровского муниципального района <адрес>, заведомо зная, что его знакомый Рогачёв Е.В. не имеет постоянного источника дохода, нуждается в денежных средствах, склонен к совершению преступлений, обладая качествами лидера и умелого организатора, в силу своих личных морально-волевых качеств, пользуясь авторитетом у Рогачёва Е.В., а также имея совместный с последним опыт совершения краж, принял решение о создании организованной преступной группы (далее ОГ), противоправной целью которой станет совершение на территории Хабаровского муниципального района <адрес> преступлений – краж, с целью последующего получения дохода от данной преступной деятельности. При этом, личное обогащение путем совершения преступлений, явилось основой создания Егоровым В.В. ОГ.

Далее, Егоров В.В., находясь на территории Хабаровского муниципального района <адрес>, реализуя задуманное, обладая вышеуказанными качествами, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предложил Рогачёву Е.В., совершать указанные преступления под его руководством, посвятив того в свой преступный план. Рогачёв Е.В., осознавая преступный характер предложенной ему деятельности, цели и задачи ОГ, имея материальные трудности, в указанные время и месте с предложением Егорова В.В. согласился, тем самым вступив в состав ОГ под руководством последнего.

Тем самым, Егоров В.В. создал на территории Хабаровского муниципального района <адрес> устойчивую ОГ.

Надеясь на свои личностные качества в виде решительности и настойчивости в достижении цели, достаточности уровня самообладания, Егоров В.В. присвоил себе роль лидера в ОГ. Рогачёв Е.В. образовал исполнительское звено ОГ.

Егоров В.В. при распределении ролей участников ОГ обязанности распределил следующим образом:

В обязанности Егорова В.В., как организатора и руководителя ОГ входило:

- создание ОГ, путем подбора ее участников и вовлечение их в совершение преступлений;

- общее руководство участниками ОГ, планирование организованной преступной деятельности, определение основных видов и направлений действий ОГ, принятие решений о совершении преступлений и дача участникам ОГ соответствующих указаний об их совершении;

- выработка тактики поведения участниками ОГ в момент совершения преступлений, а также при задержании сотрудниками правоохранительных органов;

- соблюдение дисциплины и требование ее соблюдения от участников ОГ;

- соблюдение мер конспирации и защиты от правоохранительных органов при совершении преступлений;

- определение, подыскание и использование необходимых для тайных хищений чужого имущества орудий совершения преступлений;

- предоставление находящегося у него в пользовании автомобиля марки «<данные изъяты> и управление им во время совершения преступлений;

- приискание и определение объектов преступного посягательства, открывание замков, дверей, окон на данных объектах, непосредственное проникновение в выбранные

объекты преступного посягательства, непосредственное совершение краж, погрузка похищенного имущества в автомобиль и его перевозка;

- наблюдение за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления;

- распределение между участниками преступлений полученных в результате преступной деятельности денежных средств и имущества;

- обеспечение бесперебойного функционирования ОГ.

В обязанности Рогачёва Е.В., как участника ОГ и непосредственного исполнителя организованной преступной деятельности, входило:

- подчинение руководителю Егорову В.В. при подготовке и совершении краж имущества граждан;

- соблюдение мер конспирации и защиты от правоохранительных органов при совершении преступлений;

- неукоснительное соблюдение дисциплины;

- использование, предоставленных Егоровым В.В. для краж орудий совершения преступлений;

- открывание замков, дверей, окон на объектах преступного посягательства, непосредственное проникновение в данные объекты, непосредственное совершение тайных хищений чужого имущества, погрузка похищенного имущества в автомобиль;

- наблюдение за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления;

- получение от руководителя ОГ Егорова В.В. денежного вознаграждения и части похищенного имущества;

- обеспечение бесперебойного функционирования ОГ.

ОГ, созданная Егоровым В.В. и руководимая им, отличалась своей устойчивостью и сплоченностью, высокой степенью организованности и конспирацией, на что указывает: наличие иерархической системы управления – за весь период существования группы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководство осуществлялось Егоровым В.В., роль непосредственного исполнителя возлагалась на Рогачёва Е.В., который имел четко определенные руководителем ОГ обязанности, длительное существование ОГ, неоднократное совершение аналогичных преступлений – краж материально-ценного имущества граждан на территории <адрес>, постоянство форм и методов преступной деятельности ОГ, а именно: указанные лица действовали по единой схеме; техническая оснащенность ОГ: наличие средств связи, автомобиля, используемого при совершении преступлений, тщательная подготовка к совершению каждого преступления, включающая, в том числе, подыскание орудий совершения преступлений, мест для хранения и сбыта похищенного имущества, выработку способов проникновения в хранилища, помещения и жилища; общность, цели и задачи участников преступной группы, а именно: совершение краж на территории <адрес> с целью личного обогащения, осознание каждым из участников преступной группы, что достижение преступного результата может быть наиболее эффективно достигнуто совместными усилиями; наличие у руководителя и участников преступной группы длительных личностных дружеских отношений, единых ценностных ориентаций, совместного преступного опыта, оппозиции закону и обществу, желания быстрого обогащения, тактики поведения участников преступной группы при задержании их

сотрудниками правоохранительных органов, на предварительном следствии и в суде с целью не привлечения к уголовной ответственности.

Таким образом, преступная группа обладала всеми признаками ОГ, а именно: объединением участников единым преступным умыслом, направленным на многократные совершения краж на территории <адрес>, устойчивостью, проявившейся в разработанной схеме преступных действий с распределением ролей для достижения единых преступных целей – получения максимального дохода от преступной деятельности, согласованностью и соорганизованностью действий не только при совершении преступлений, но и при их подготовке, приисканием средств и орудий совершения преступлений.

При этом, деятельность ОГ была нацелена на систематическое совершение краж на территории Хабаровского муниципального района <адрес> в течение длительного периода времени, однако ДД.ММ.ГГГГ деятельность данной группы была пресечена правоохранительными органами.

В период существования ОГ, были совершены следующие преступления:

1. Егоров В.В. и Рогачёв Е.В., действуя в составе ОГ, в период с 15 час. ДД.ММ.ГГГГ до 11.30 час. ДД.ММ.ГГГГ, незаконно проникли в жилище Потерпевший № 4 – предназначенный для временного проживания дачный дом и в хранилище - предназначенный для постоянного хранения материальных ценностей металлический контейнер, расположенные на земельном участке <адрес>, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили, принадлежащее Потерпевший №4 имущество на общую сумму 34500 рублей, чем причинили ему значительный материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах.

Так, Егоров В.В. не позднее 15.00 час. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Хабаровского муниципального района <адрес>, действуя в составе ОГ, выполняя, взятую на себя роль руководителя, имея преступный умысел на совершение тайного хищения чужого имущества на территории <адрес>, дал участнику ОГ Рогачёву Е.В. указание о совершении преступления.

Реализуя совместный преступный умысел, Рогачёв Е.В. и Егоров В.В., действуя в составе ОГ, согласно распределенным ролям, в период с 15.00 час. ДД.ММ.ГГГГ до 11.30 час. ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле <данные изъяты> под управлением Егорова В.В., прибыли к вышеуказанному участку №, где перелезли через забор и проследовали на данный участок. Егоров В.В. при помощи приисканного им неустановленного предмета повредил замок, расположенного на участке металлического контейнера и, открыв его ворота, вошел в него, тем самым незаконно проник в хранилище, откуда Егоров В.В. и Рогачёв Е.В. тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили, принадлежащее Потерпевший № 4 имущество: генератор марки «Skat» (Скат) стоимостью 6 000 рублей, газовую плиту неустановленной марки стоимостью 500 рублей, триммер (мотокосилку) марки «Кратон» стоимостью 4 000 рублей, бензопилу марки «Chain saw 4500» (Чайн сов 4500) стоимостью 7 000 рублей, шарабан (приспособление для горячего копчения) неустановленной марки стоимостью 4 000 рублей, вилы титановые самодельные стоимостью 500 рублей, тяпку из нержавеющей стали неустановленной марки стоимостью 500 рублей, комплект светодиодного освещения с блоком питания и солнечной батареей неустановленной марки стоимостью 4 000 рублей, ДВД плеер неустановленной марки стоимостью 3 000 рублей, а всего на общую сумму 29 500 рублей, которые из данного контейнера выносил Егоров В.В. и подавал Рогачёву Е.В., а последний, в свою очередь, складывал данное имущество вблизи контейнера.

Затем, продолжая реализацию совместного преступного умысла, Егоров В.В. и Рогачёв Е.В., согласно распределенным ролям, в указанный выше период времени, проследовали к дачному дому, расположенному на этом же участке. Рогачёв Е.В. с помощью приисканного Егоровым В.В. неустановленного предмета, отжал от дверной коробки дверь дома, через которую Егоров В.В. и Рогачёв Е.В. прошли внутрь, тем самым незаконно проникли в жилище, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили, принадлежащее Потерпевший № 4 имущество: газовый баллон неустановленной марки

стоимостью 3 000 рублей, аккумулятор неустановленной марки стоимостью 2000 рублей, перенеся и погрузив данное, и остальное, оставленное вблизи контейнера имущество в вышеуказанный автомобиль, расположенный вблизи указанного участка.

При этом, Рогачёв Е.В. и Егоров В.В. во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления.

После чего, Егоров В.В. и Рогачёв Е.В. с места совершения преступления скрылись с похищенным имуществом, получив возможность распорядиться им. Впоследствии Егоров В.В. часть похищенного имущества реализовал, и вырученные денежные средства распределил между участниками преступления, а другую часть имущества хранил, с целью дальнейшей реализации. В результате преступных действий Егорова В.В. и Рогачёва Е.В. Потерпевший № 4 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 34 500 рублей.

2. Егоров В.В. и Рогачёв Е.В., действуя в составе ОГ, в период с 15.00 час. ДД.ММ.ГГГГ до 23.59 час. ДД.ММ.ГГГГ, с земельного участка № в <адрес> (далее – участок №), тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили, принадлежащее Потерпевший № 6 имущество на общую сумму 35 000 рублей, чем причинили ей значительный материальный ущерб на указанную сумму, а также с земельного участка с кадастровым номером <адрес>), тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили, принадлежащее Потерпевший № 7 имущество на общую сумму 35 000 рублей, чем причинили ему значительный материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах.

Так, Егоров В.В. не позднее 15 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Хабаровского муниципального района <адрес>, действуя в составе ОГ, выполняя взятую на себя роль руководителя, имея умысел на кражи на территории <адрес> муниципального района <адрес>, дал участнику ОГ Рогачёву Е.В. указание о совершении преступления.

Реализуя совместный умысел, Рогачёв Е.В. и Егоров В.В., действуя в составе ОГ, согласно распределенным ролям, в период с 15 часов ДД.ММ.ГГГГ до 23.59 часов ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле «<данные изъяты> под управлением Егорова В.В. прибыли к участку № и через неогороженную территорию проследовали на данный участок. Там Егоров В.В. при помощи неустановленного сотового телефона заказал услуги грузового автомобиля с крановой установкой, на котором неосведомленное о преступных намерениях ОГ неустановленное лицо должно было осуществить перевозку, похищенного имущества с места преступления к месту его хранения.

После чего, Рогачёв Е.В. и Егоров В.В., согласно распределенным ролям, в указанный период времени, в указанном месте, подошли к металлическому контейнеру, где Егоров В.В. при помощи приисканного им неустановленного предмета повредил замок контейнера и, открыв его ворота, вошел внутрь, откуда Егоров В.В. передал Рогачёву Е.В., а последний вынес на территорию участка все, находящееся в контейнере, принадлежащее Потерпевший № 6 имущество, с целью облегчения веса контейнера. Затем Егоров В.В. и Рогачёв Е.В. в указанное время тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили, принадлежащий Потерпевший №6 металлический контейнер стоимостью 35 000 рублей, погрузив его в кузов неустановленного грузового автомобиля с крановой установкой, находящегося в пользовании неустановленного лица, неосведомленного о совершении преступления. В свою очередь, Егоров В.В. и Рогачёв Е.В. цепляли стропы к контейнеру и откапывали его при помощи приисканных Егоровым В.В. двух неустановленных предметов, а неустановленное лицо управляло крановой установкой.

Далее, продолжая реализацию совместного преступного умысла, Рогачёв Е.В. и Егоров В.В., действуя в составе ОГ, согласно распределенным ролям, в указанный период времени с участка № через неогороженную территорию проследовали к расположенному на участке № металлическому контейнеру, где Егоров В.В. при помощи приисканного им неустановленного предмета повредил замок данного контейнера и, открыв его ворота, вошел внутрь, откуда Егоров В.В. передал Рогачёву Е.В., а последний вынес на территорию

указанного участка все находящееся в контейнере, принадлежащее Потерпевший № 7 имущество с целью облегчения веса контейнера. Затем Егоров В.В. и Рогачёв Е.В. в указанное время тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили, принадлежащий Потерпевший №7 металлический контейнер стоимостью 35 000 рублей, погрузив его в кузов вышеуказанного грузового автомобиля с крановой установкой. В свою очередь, Егоров В.В. и Рогачёв Е.В. цепляли стропы к контейнеру и откапывали его при помощи приисканных Егоровым В.В. двух неустановленных предметов, а указанное неустановленное лицо управляло крановой установкой.

При этом, Рогачёв Е.В. и Егоров В.В. во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой, с целью предупреждения участников преступления об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления.

После чего, Рогачёв Е.В. и Егоров В.В. на указанном автомобиле <данные изъяты> под управлением Егорова В.В. с места совершения преступления скрылись с похищенным имуществом, получив возможность распорядиться им, при этом неустановленное лицо на указанном грузовом автомобиле с погруженными двумя металлическими контейнерами проследовало за автомобилем Егорова В.В. в неустановленное место на <адрес>, где выгрузило данные контейнера. Впоследствии Егоров В.В. два металлических контейнера реализовал, а вырученные денежные средства распределил между участниками преступления. В результате преступных действий Егорова В.В. и Рогачёва Потерпевший №6 М.П. и Потерпевший №7, каждому причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 35 000 рублей.

3. Егоров В.В. и Рогачёв Е.В., действуя в составе ОГ, в период с 16.30 час. ДД.ММ.ГГГГ до 23.59 час. ДД.ММ.ГГГГ, незаконно проникли в жилище Потерпевший №1 – предназначенный для временного проживания жилой модуль контейнерного типа и в хранилище - предназначенный для постоянного хранения материальных ценностей металлический контейнер, расположенные на земельном участке с кадастровым номером № в районе <адрес> муниципального района <адрес>, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили, принадлежащее Потерпевший № 1 имущество на общую сумму 79 700 рублей, чем причинили ему значительный материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах.

Так, Егоров В.В. не позднее 16.30 час. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Хабаровского муниципального района <адрес>, действуя в составе ОГ, выполняя взятую на себя роль руководителя, имея преступный умысел на совершение краж на территории <адрес> муниципального района <адрес>, дал участнику ОГ Рогачёву Е.В. указание о совершении преступления.

Реализуя совместный преступный умысел, Рогачёв Е.В. и Егоров В.В., согласно распределенным ролям, в период с 16.30 час. ДД.ММ.ГГГГ до 23.59 час. ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле № под управлением Егорова прибыли к вышеуказанному участку, перелезли через забор, прошли к металлическому контейнеру, расположенному на данном участке, где Егоров В.В. при помощи приисканного им неустановленного предмета повредил дверь контейнера и, открыв его ворота, после чего Егоров В.В. и Рогачёв Е.В. вошли внутрь контейнера, тем самым незаконно проникли в хранилище, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили, принадлежащее Потерпевший № 1 имущество: триммер (мотокосилку) марки «Huter» (Хутер) стоимостью 5 000 рублей, кофр марки «Akara» (Акара) стоимостью 3 000 рублей, телескопический спиннинг марки «Plastic Eva» (Пластик Ева) стоимостью 3 000 рублей, катушку марки «Tactics» (Тактикс) стоимостью 6 000 рублей, телескопический спиннинг неустановленной марки стоимостью 3 000 рублей, катушку марки «XINYA» (Хиня) стоимостью 6 000 рублей, два составных спиннинга марки «Crocodile» (Крокодил) стоимостью по 1 000 рублей за штуку на сумму 2 000 рублей, катушку марки <данные изъяты> стоимостью 1 500 рублей, катушку марки «FREE WAY» (Фри Вэй) стоимостью 1500 рублей, составной спиннинг марки «Supreme Carboxy» (Суприм Карбокси) стоимостью 6 000 рублей, катушку марки «DAIVA» (Дайва) стоимостью 8 000 рублей, два удилища телескопических неустановленных марок стоимостью по 3 000 рублей за штуку на сумму 6 000 рублей, два не представляющих материальной ценности удилища телескопических неустановленных марок, спиннинговое удилище марки «DYNAMIC»

(Динамик) стоимостью 2 000 рублей, полимерную полупрозрачную коробку неустановленной марки с блеснами стоимостью 3 000 рублей, маленький полупрозрачный бокс неустановленной марки с блеснами стоимостью 3000 рублей, картонную коробочку неустановленной марки с приманками и балансерами стоимостью 3000 рублей, бокс трехуровневый неустановленной марки с грузилами стоимостью 5000 рублей, пневматический пистолет марки «ИЖ-53М» стоимостью 2000 рублей, а всего на общую сумму 69 000 рублей, перенеся и оставив указанное имущество вблизи указанного контейнера.

Затем, продолжая реализацию задуманного, Егоров В.В. и Рогачёв Е.В. в тот же период времени проследовали к жилому модулю контейнерного типа, расположенному на этом участке. Егоров В.В. с помощью приисканного им неустановленного предмета, отжал дверь от дверной коробки жилого модуля, через которую Егоров В.В. и Рогачёв Е.В. прошли внутрь, тем самым незаконно проникли в жилище, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили, принадлежащее Потерпевший № 1 имущество: нож стальной неустановленной марки стоимостью 2 000 рублей, газовый баллон неустановленной марки стоимостью 2 000 рублей, алюминиевый бак неустановленной марки стоимостью 1 500 рублей, канистру неустановленной марки стоимостью 1 000 рублей, насос погружной марки «СТАВР» стоимостью 2 200 рублей, шланг поливочный неустановленной марки стоимостью 2 000 рублей и, не представляющие материальной ценности семь выключателей марки «EKF» (ЕКФ), десять розеток марки «EKF» (ЕКФ), а всего на общую сумму 10 700 рублей, которое перенесли вместе с имуществом, оставленным вблизи контейнера и погрузили в вышеуказанный автомобиль, расположенный вблизи участка.

При этом, Рогачёв Е.В. и Егоров В.В. во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления.

После чего, Егоров В.В. и Рогачёв Е.В. с места совершения преступления скрылись с похищенным имуществом, получив возможность, распорядиться им. Впоследствии Егоров В.В. часть похищенного имущества реализовал, а вырученные денежные средства распределил между участниками преступления, а другую часть имущества Егоров В.В. и Рогачёв Е.В. распределили между собой. В результате преступных действий Егорова В.В. и Рогачёва Е.В., Потерпевший № 1 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 79 700 рублей.

4. Егоров В.В. и Рогачёв Е.В., действуя в составе ОГ, в период с 15 часов ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов ДД.ММ.ГГГГ, незаконно проникли в жилище Потерпевший №3 – предназначенный для временного проживания дачный дом, расположенный на земельном участке № в <адрес>, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили, принадлежащее Потерпевший № 3 имущество на общую сумму 37 000 рублей, чем причинили ему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, Егоров В.В. не позднее 15 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Хабаровского муниципального района <адрес>, действуя в составе ОГ, выполняя взятую на себя роль руководителя, имея преступный умысел на совершение краж на территории <адрес> муниципального района <адрес>, дал участнику ОГ Рогачёву Е.В. указание о совершении преступления.

Реализуя задуманное, Рогачёв Е.В. и Егоров В.В., действуя, согласно распределенным ролям, в период с 15 часов ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле «Toyota Lite Ace» (Тойота Лит Айс) р.з. Е267РХ/27 под управлением Егорова прибыли к вышеуказанному участку, и через неогороженную территорию проследовали на данный участок. Егоров В.В. при помощи приисканного им неустановленного предмета спилил решетку окна указанного дома, отжал руками указанное окно, через которое Егоров В.В. и Рогачёв Е.В. пролезли в данный дачный дом, тем самым незаконно проникли в жилище, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили, принадлежащее Потерпевший № 3 имущество: аккумулятор неустановленной марки стоимостью 2 500 рублей, металлический короб для обогрева помещения неустановленной марки стоимостью 900 рублей, печь буржуйку неустановленной марки стоимостью 8 000 рублей, а всего на

общую сумму 11 400 рублей, которое погрузили в указанный автомобиль, расположенный вблизи участка.

Затем, продолжая реализацию совместного преступного умысла, Егоров В.В. и Рогачёв Е.В., согласно распределенным ролям, в период с 15 часов ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов ДД.ММ.ГГГГ, снова проследовали на указанный участок с которого тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили, принадлежащее Потерпевший № 3 имущество: 4 оцинкованных профилированных листа стоимостью по 2000 рублей за штуку на сумму 8 000 рублей, 3 оцинкованных профилированных листа стоимостью по 2 700 рублей за штуку на сумму 8 100 рублей, деревянный брус в количестве 20 штук стоимостью по 475 рублей за штуку на сумму 9 500 рублей, а всего на общую сумму 25 600 рублей, которые погрузили в тот же автомобиль, расположенный вблизи участка.

При этом, Рогачёв Е.В. и Егоров В.В. во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления.

После чего, Егоров В.В. и Рогачёв Е.В. с места совершения преступления скрылись с похищенным имуществом, получив возможность распорядиться им. Впоследствии Егоров В.В. похищенное имущество реализовал, а вырученные денежные средства распределил между участниками преступления. В результате преступных действий Егорова В.В. и Рогачёва Е.В., Потерпевший № 3 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 37 000 рублей.

5. Егоров В.В. и Рогачёв Е.В., действуя в составе ОГ, в период с 16 часов ДД.ММ.ГГГГ до 15.30 часов ДД.ММ.ГГГГ, незаконно проникли в жилище Потерпевший №5 – предназначенный для временного проживания дачный дом и в хранилища - предназначенные для постоянного хранения материальных ценностей два металлических контейнера, расположенные на земельном участке № в <адрес>, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили, принадлежащее Потерпевший № 5 имущество на общую сумму 66 400 рублей, чем причинили ему значительный материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах.

Так, Егоров В.В. не позднее 16 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Хабаровского муниципального района <адрес>, действуя в составе ОГ, выполняя взятую на себя роль руководителя, имея преступный умысел на совершение краж на территории <адрес> муниципального района <адрес>, дал участнику ОГ Рогачёву Е.В. указание о совершении преступления.

Реализуя совместный преступный умысел, Рогачёв Е.В. и Егоров В.В., согласно распределенным ролям, в период с 16 часов ДД.ММ.ГГГГ до 15.30 часов ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле «<данные изъяты> под управлением Егорова прибыли к указанному участку, где перелезли через забор, попав на участок, с которого тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили, принадлежащее Потерпевший № 5 имущество: две камеры видеонаблюдения марки «KingCam» (КингКам) стоимостью 2 500 рублей за штуку на общую сумму 5 000 рублей, которые Егоров В.В. снял руками со стен, расположенного на участке дачного дома, и отдал их Рогачёву Е.В., который перенес их, и оставил вблизи дома.

Затем, продолжая реализацию совместного, преступного умысла, Егоров В.В. и Рогачёв Е.В., согласно распределенным ролям, в указанный период времени подошли к расположенному на участке металлическому контейнеру № . Егоров В.В. при помощи приисканного им неустановленного предмета повредил два замка контейнера №, открыл его ворота, через которые Егоров В.В. и Рогачёв Е.В. вошли внутрь, тем самым незаконно проникли в хранилище, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили, принадлежащее Потерпевший № 5 имущество: углекислородный баллон неустановленной марки стоимостью 1 000 рублей и непредставляющие материальной ценности вейдерсы (рыбацкий комбинезон с сапогами), которые перенесли, оставив вблизи контейнера №.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, Егоров В.В. и Рогачёв Е.В., согласно распределенным ролям, в тот же период подошли к металлическому контейнеру №,

расположенному на том же участке. Егоров В.В. при помощи приисканного им, неустановленного предмета, повредил дверь контейнера № , открыл его ворота, через которые Егоров В.В. и Рогачёв Е.В. вошли внутрь, тем самым незаконно проникли в хранилище, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили, принадлежащее Потерпевший № 5 имущество: электропилу марки «Makita» (Макита) стоимостью 12 000 рублей, травокосилку марки «Кратон» стоимостью 2 000 рублей, садовую бытовую дробилку «Дровосек» стоимостью 25 000 рублей, видеорегистратор цифровой восьмиканальный неустановленной марки стоимостью 2 800 рублей, жесткий диск марки «Western Digital» (Вестерн Диджитал) стоимостью 2 000 рублей, два блока питания к камере «TP-Link PoE-Injector» (ТП-Линк ПоЕ Инжектор) стоимостью по 1 500 рублей за штуку на сумму 3 000 рублей, не представляющий материальной ценности коммутатор «D-Link» (Д-Линк), алюминиевый бидон неустановленной марки объемом 25 литров стоимостью 1 500 рублей, алюминиевый бидон объемом 50 литров стоимостью 1 500 рублей, не представляющие материальной ценности, а именно, насос бытовой, центробежный электронасос, уличный фонарь, пластмассовый ящик «Plano» (Плано), а также похитили, лестницу раздвижную алюминиевую неустановленной марки стоимостью 2 500 рублей, печь металлическую неустановленной марки стоимостью 2 500 рублей, а всего на общую сумму 54 800 рублей, которые перенесли, и оставили вблизи контейнера №.

Далее, реализуя совместный преступный умысел, Егоров В.В. и Рогачёв Е.В., согласно распределенным ролям, в указанный период времени, подошли к вышеуказанному дачному дому. Егоров В.В. при помощи приисканного им неустановленного предмета, повредил потайной замок двери дома, после чего, открыв дверь, вошел в дом, тем самым незаконно проник в жилище, откуда Егоров В.В. и Рогачёв Е.В. тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили, принадлежащее Потерпевший №5 имущество: LTE (ЛТЕ) роутер марки «ZyXel» (Зиксел) стоимостью 2100 рублей, POE (ПОЕ) коммутатор пятипортовый марки «Power Switch» (Повер Свитч) стоимостью 1 500 рублей, а всего на общую сумму 3 600 рублей, данное имущество Егоров В.В. вынес и передал через дверь Рогачёву Е.В., последний перенес и оставил это имущество вблизи данного дачного дома.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, Егоров В.В. и Рогачёв Е.В., согласно распределенным ролям, в тот же период времени на том же участке подошли к омшанику для ульев с пчелами, где тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили, принадлежащую Потерпевший № 5 камеру видеонаблюдения неустановленной марки стоимостью 2 000 рублей, которую Егоров В.В. снял руками со стены омшаника и отдал ее Рогачёву Е.В. После чего Егоров В.В. и Рогачёв Е.В. все, перечисленное выше имущество, погрузили в указанный автомобиль, расположенный вблизи указанного участка.

При этом, Рогачёв Е.В. и Егоров В.В. во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления.

После чего, Егоров В.В. и Рогачёв Е.В. с места совершения преступления скрылись с похищенным имуществом, получив возможность распорядиться им. Впоследствии часть похищенного Егоров В.В. реализовал, а вырученные денежные средства, распределил между участниками преступления. Другую часть похищенного имущества Егоров В.В. и Рогачёв Е.В. хранили с целью дальнейшей реализации. В результате преступных действий Егорова В.В. и Рогачёва Е.В. Потерпевший №5 был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 66 400 рублей.

Егоров В.В. и Свиридов В.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с 23.30 час. ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов ДД.ММ.ГГГГ, незаконно проникли в жилище Потерпевший № 2 – предназначенный для временного проживания <адрес> в <адрес> муниципального района <адрес> и в хранилище - предназначенный для постоянного хранения материальных ценностей металлический контейнер, расположенный вблизи указанного дома, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили принадлежащее Потерпевший № 2 имущество на общую сумму 72100 рублей, чем причинили ему значительный материальный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Так, Егоров В.В. не позднее 23.30 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Хабаровского муниципального района <адрес>, имея преступный корыстный умысел на совершение краж на территории Хабаровского муниципального района <адрес>, предложил ранее знакомому Свиридову В.В. совершить данное преступление, на что Свиридов В.В., желая улучшить свое материальное положение, ответил согласием. Тем самым, Свиридов В.В. и Егоров В.В. вступили в преступный сговор, при этом распределив между собой роли, согласно которым Егоров В.В. должен предоставить автомобиль и управлять им во время и после совершения преступления, приискать и предоставить Свиридову В.В. для использования в качестве орудия взлома неустановленный предмет, осуществить непосредственное проникновение и хищение имущества с объектов преступного посягательства, осуществить погрузку в автомобиль похищенного имущества и на месте совершения преступления наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления о возможной опасности, а Свиридов В.В. должен взломать запирающие устройства и двери для проникновения в объекты преступного посягательства, осуществить непосредственное в них проникновение и хищение оттуда имущества, осуществить погрузку в автомобиль похищенного имущества и на месте совершения преступления наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления о возможной опасности.

Реализуя совместный преступный умысел, Свиридов В.В. и Егоров В.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, в период с 23.30 часов ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле «<данные изъяты> под управлением Егорова прибыли к территории вышеуказанного <адрес>, где перелезли через забор, прошли на участок, на котором Свиридов В.В. при помощи приисканного Егоровым В.В. неустановленного предмета повредил замок, расположенного вблизи указанного дома, металлического контейнера. Открыв ворота контейнера, Егоров В.В. и Свиридов В.В. вошли внутрь, тем самым незаконно проникли в хранилище, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили, принадлежащее Синёву А.В. имущество: моющий пылесос марки «Karcher» (Керхер) с тремя насадками в комплекте стоимостью 6000 рублей, электропилу марки «Makita» (Макита) стоимостью 2000 рублей, электропилу неустановленной марки стоимостью 1000 рублей, триммер-кусторез бензомоторный «Carver» (Карвер) стоимостью 4000 рублей, электророзетки марки «Lexman» (Лексман) в количестве 8 штук стоимостью по 300 рублей за штуку на сумму 2 400 рублей, рамки электровыключателей марки «Lexman» (Лексман) в количестве 13 штук стоимостью по 200 рублей за штуку на сумму 2 600 рублей, краны с муфтами для водоснабжения неустановленной марки в количестве 8 штук стоимостью по 300 рублей за штуку на сумму 2 400 рублей, переходники для водоснабжения неустановленной марки в количестве 13 штук стоимостью по 150 рублей за штуку на сумму 1 950 рублей, крепления для водоснабжения неустановленной марки в количестве 30 штук стоимостью по 25 рублей за штуку на сумму 750 рублей, насос марки «Jemix GS-550» (Джемикс ГС-550) стоимостью 2000 рублей, а всего на общую сумму 25 100 рублей, перенеся указанное имущество из контейнера, оставив его вблизи контейнера.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, Егоров В.В. и Свиридов В.В., согласно распределенным ролям, в указанный период времени, в указанном месте, подошли к дому № , где Свиридов В.В. с помощью приисканного Егоровым В.В. неустановленного предмета, отжал дверь от дверной коробки дома, через которую Егоров В.В. и Свиридов В.В. пролезли в дом, тем самым незаконно проникли в жилище, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили, принадлежащее Синёву А.В. имущество: телевизор марки «LG» (Элджи) с пультом в комплекте стоимостью 26 000 рублей, микроволновую печь марки «Samsung» (Самсунг) стоимостью 2000 рублей, не представляющий материальной ценности металлический казан, не представляющий материальной ценности стол складной туристический, электролобзик марки «Dexter» (Декстер) стоимостью 2000 рублей, перфоратор марки «Bosch» (Бош) стоимостью 2000 рублей, электрический накопительный водонагреватель марки «Garanterm» (Гарантерм) стоимостью 15 000 рублей, не представляющий материальной ценности перфоратор марки «Калибр», а всего на общую сумму 47 000 рублей, взяв их из дачного дома, вместе с остальным имуществом, оставленным вблизи металлического контейнера, погрузили в вышеуказанный автомобиль, расположенный вблизи территории указанного дома.

При этом, Свиридов В.В. и Егоров В.В. во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления.

После чего, Егоров В.В. и Свиридов В.В. с места совершения преступления скрылись с похищенным имуществом, получив возможность распорядиться им. Впоследствии Егоров В.В. часть похищенного имущества реализовал, а вырученные денежные средства распределил между участниками преступления, а другую часть имущества Егоров В.В. и Свиридов В.В. распределили между собой. В результате преступных действий Егорова В.В. и Свиридова В.В., Потерпевший № 2. причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 72 100 рублей.

Егоров В.В. и Свиридов В.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с 23.30 час. ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи <адрес> в <адрес> муниципального района <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений повредили, принадлежащее Потерпевший №2 имущество на общую сумму 27726, 02 рублей, чем причинили ему значительный материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах.

Так, Егоров В.В. не позднее 23.30 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Хабаровского муниципального района <адрес>, имея преступный корыстный умысел на повреждение чужого имущества на территории <адрес> муниципального района <адрес> с целью проникновения в объекты преступного посягательства для хищения имущества, предложил ранее знакомому Свиридову В.В. совершить данное преступление, на что Свиридов В.В. ответил согласием. Тем самым, Свиридов В.В. и Егоров В.В. вступили в преступный сговор, при этом распределив между собой роли, согласно которым Егоров В.В. должен приискать и предоставить Свиридову В.В. для использования в качестве орудия взлома неустановленный предмет, на месте совершения преступления наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления о возможной опасности, а Свиридов В.В. должен взломать запирающие устройства и двери для проникновения в объекты преступного посягательства, на месте совершения преступления наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления о возможной опасности.

Далее, Свиридов В.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с 23.30 час. ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи указанного <адрес> совместно с Егоровым В.В., реализуя совместный преступный умысел, направленный на повреждение двери данного дома для незаконного в него проникновение с целью хищения имущества Потерпевший № 2, с помощью приисканного Егоровым В.В. неустановленного предмета, отжал дверь от дверной коробки дома, в результате чего повредил, принадлежащее Потерпевший №2 имущество, а именно дверь стоимостью 27 726, 02 рублей, тем самым привел её в непригодное для дальнейшего использования состояние. В свою очередь, Егоров В.В. в указанное время наблюдал за окружающей обстановкой, с целью предупреждения участников преступления о возможной опасности.

В результате преступных действий Свиридова В.В. и Егорова В.В., Потерпевший №2 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 27 726, 02 рублей.

Егоров В.В. в период с 16 часов ДД.ММ.ГГГГ до 08 часов ДД.ММ.ГГГГ с территории земельного участка № в <данные изъяты> в районе <адрес> муниципального района <адрес> тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил, принадлежащее Потерпевший № 3 имущество на общую сумму 17 000 рублей, чем причинил ему значительный материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах.

Так, Егоров В.В., имея преступный умысел на совершение кражи с территории <адрес>, в вышеуказанный период времени на автомобиле «<данные изъяты> приехал к вышеуказанному участку, прошел на него, и тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил с участка, принадлежащее Потерпевший №3 имущество: семнадцать оцинкованных профилированных листов стоимостью 1 000 рублей за штуку на общую сумму 17 000 рублей, отжав при помощи приисканного им неустановленного предмета двенадцать листов

с крыши, расположенного на данном участке нежилого дачного дома, и пять листов со стен веранды указанного дома, после чего погрузил данное имущество в указанный выше автомобиль, расположенный вблизи территории указанного дачного дома.

После чего, Егоров В.В. с места совершения преступления скрылся на указанном автомобиле, с загруженным в него, похищенным имуществом, впоследствии распорядившись им по своему усмотрению. В результате преступных действий Егорова В.В. потерпевшему Потерпевший №3 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 17 000 рублей.

Подсудимый Егоров В.В. в судебном заседании вину признал частично, а именно, отрицал наличие организованной группы, оспаривал свою причастность к совершению преступления, предусмотренного ст.167 ч.1 УК РФ, а также к хищению имущества потерпевшей Потерпевший №6. Подсудимый пояснил, что он согласен с тем, что совершил кражи, но, все было спонтанно, они никогда не договаривались с Рогачевым, ездили на рыбалку по пути увидели дачи, совершили кражу. Во время краж, не пользовались масками, перчатками, специальной обувью. Рогачева знает со школы, они друзья. Свиридова знает не так давно. В эпизоде с потерпевшим Потерпевший №3, он поехал за сеткой, на рыбалку, увидел у потерпевшего листы на крыше, снял их. По поводу свидетеля под псевдонимом <данные изъяты>, можете пояснить, что на ТЭЦ было много народу, они ни с кем не знакомились, свидетель даже не может ответить, какая у него была машина. Он никому не рассказывал о своих преступлениях, его бы тогда давно поймали. Первое преступление - это проникновение в жилище Потерпевший №4 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>. Они с Рогачёвым совершили кражу, приезжали на своем автомобиле «Тойота Литайс». Поехали на рыбалку, спонтанно решили совершить кражу, все было открыто, ни охраны, ни замков. Часть похищенного имущества вернули, часть продали, деньги поделили пополам. В <адрес> приехали, т.к. знали, что там есть контейнер. По объявлению заказали машину «воровайку». Имущество продали, деньги поделили пополам. В <адрес> в ноябре ДД.ММ.ГГГГ г. у них был калым, по дороге увидели участок, с которого украли контейнер 20 футов, похищали из него. По эпизоду с потерпевшим Потерпевший №3 с ноября по ДД.ММ.ГГГГ. может пояснить, что всегда туда ездили, там живет егерь, прибыли на его автомобиле. ДД.ММ.ГГГГ со Свиридовым они поехали в магазин, у него не было водительского удостоверения, поехали объездными путями, увидели дом с контейнером, решили совершить кражу с этого контейнера, в дом заходить не собирались. Со Свиридовым совершили кражу, об этом не знал Рогачев. Статью 167 УК РФ не признает, т.к. дверь сломал Свиридов. На следствии он давал другие показания, следователь сказал, что если он все подпишет, то выйдет на домашний арест, ему предъявили ст.158 ч.2 УК РФ. Он не организовывал преступную группу, не планировал преступления, Рогачева не привлекал к совершению преступлений. Он не занимался распределением похищенных средств, каждый брал то, что хочет, то, что пригодится в хозяйстве. Они действовали с Рогачёвым на равных, каждый думал своей головой, лидера среди них не было.

Подсудимый Егоров В.В. на предварительном следствии пояснял в качестве подозреваемого и обвиняемого, с учетом уточнений и дополнений о том, что он перебивается временными заработками. Среди его знакомых есть Рогачёв, с которым он поддерживает близкие, доверительные отношения, вместе проводят досуг, они знают все друг про друга. По характеру Рогачёв более спокойный чем, он, последние преступления, за которые у него имеется судимость, он совершил совместно с Рогачевым, поэтому он очень хорошо знает последнего, и может на того рассчитывать. В связи с тем, что у него на иждивении находятся шесть несовершеннолетних детей, в воспитании которых он принимает активное участие, и он ранее привлекался к уголовной ответственности, реально отбывал наказание, ему тяжело найти нормальную работу. На протяжении длительного времени, он находится в трудном материальном положении. В связи с этим, в ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он принял решение, что будет и дальше совершать имущественные преступления, только уже на постоянной основе. Так как он доверял Рогачёву, в указанный период времени, находясь на территории <адрес>, он предложил Рогачёву вместе на постоянной основе совершать кражи с дачных участков и домов, находящихся на территории <адрес> и <адрес>. Он знал, что обычно в дачных домах люди оставляют ценное имущество, а сами дома плохо охраняются. На его предложение Рогачёв Е.В. ответил согласием, так как

тоже находился в трудном материальном положении. Рогачеву он озвучил, что при совершении преступлений Рогачёв должен будет во всем его слушаться и делать то, что он говорит. Он решил, что они будут тщательно готовиться к совершению каждого преступления и использовать при этом меры конспирации. В связи с чем он предложил, совершать преступления именно в тех районах, где было наименьшее количество людей, также одной из мер конспирации было и то, что он решил выбирать дачные дома, на территории которых отсутствовала охрана, и совершать преступления ночью. В качестве технических средств, чтобы перевозить похищенное имущество, он решил, что будет использовать, принадлежащий ему автомобиль – микроавтобус «Toyota Lite Ace» гос. знак не помнит, а также «газорез», т.е. специальное приспособление для резки металла, чтобы в случае необходимости, повреждать им запирающие устройства. Для наиболее успешного совершения преступлений, он решил, что подбором участков и домов, откуда они будут совершать кражи, будет заниматься он, так ранее он неофициально подрабатывал и вскапывал огороды различным людям на территории <адрес>, и имел представления о хорошо выглядевших домах, где находилось бы ценное имущество. Он решил, что будет отвечать за сбыт похищенного имущества и распределение денежных средств между ним и Рогачёвым (т.4 л.д.153-158). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им совместно с Рогачёвым была совершена кража из дома и дачного участка, расположенного в <адрес> в районе <адрес>. В указанный период, находясь на территории <адрес> он рассказал Рогачёву, что присмотрел участок и дом в <данные изъяты>, откуда можно что либо похитить. Рогачёв сообщил, что готов сделать то, что от того потребуется. После этого в указанный период времени, в вечернее, либо ночное время, на автомобиле № они поехали в <данные изъяты> где в целях конспирации неподалеку от участка № он остановил автомобиль. Он сказал Рогачёву, чтобы тот наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности. Взяв с собой, заранее приготовленный им «газорез», они перелезли через забор. По его указанию Рогачёв наблюдал за окружающей обстановкой, а он при помощи «газореза», спилил замок на контейнере, зашел внутрь. Далее подсудимый Егоров перечислил имущество, похищенное из контейнера, то, как это указал суд при описании преступного деяния. Похищенное имущество он через двери контейнера передавал Рогачёву, который складывал имущество возле контейнера. Затем они пошли к дому, дверь дома была закрыта на навесной замок. Рогачёв вскрыл дверь с помощью лома, путем отжима ее петель. Зайдя в дом, они поднялись на второй этаж, откуда похитили аккумулятор на автомобиль, с первого этажа похитили газовый баллон в корпусе красного цвета. Он сказал Рогачёву, что пора все похищенное имущество переносить в автомобиль, что они и сделали. Похищенное имущество они выгрузили на участке его дома. Продажей похищенного, занимался он, деньги от продажи также распределял он. Деньги с Рогачёвым он разделил пополам. Все хищения он совершал в перчатках, обуви, а так же использовал лом, гвоздодер и «газорез». После последнего преступления, перчатки и обувь он выкинул, а лом, гвоздодер и «газорез» продал. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, он рассказал Рогачеву, что присмотрел участок и дом в <данные изъяты> в районе <адрес>, откуда можно, что-либо похитить. Рогачёв сообщил ему, что готов сделать то, что от него потребуется. В вечернее, либо ночное время, он совместно с Рогачёвым совершил хищение двух металлических контейнеров, которые располагались на дачных участках <данные изъяты>» в районе <адрес>. Он совместно с Рогачёвым на том же автомобиле, что и ранее под его управлением прибыли к земельному участку, который не был огорожен. На участке располагался двухэтажный дачный дом и металлический контейнер. Они решили похитить имущество из металлического контейнера. Он припарковал автомобиль вблизи участка. Он сказал Рогачёву, чтобы тот наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности. Они прошли на не огороженный участок Рогачёв с помощью взятого лома из его машины начал, отрывать металлический контейнер от примерзшей земли. Рогачёв вскрыл с помощью лома контейнер, а именно отжал замок контейнера с первого участка, в котором они обнаружили веерные грабли, грабли, подборную лопату, штыковые лопаты, секаторы, бензотриммер марки «Кратон». После чего, они проследовали на соседний, не огороженный участок, к металлическому контейнеру. Рогачёв с помощью лома, начал отрывать металлический контейнер от примерзшей земли. Рогачёв вскрыл с помощью лома контейнер, отжав замок металлического контейнера, в котором они обнаружили: бензокосилку марки «Husqvarna» (Хускварна), металлическую балку от автомобиля «Toyota Camry» (Тойота Камри), односпальные мешки, штыковые лопаты, грабли, тяпки, печь-буржуйку, спиннинг

раскладной, катушку к нему. Все это время они с Рогачёвым следили за окружающей обстановкой, чтобы их действия носили тайный характер до приезда эвакуатора. Он позвонил по найденному в объявлении номеру телефона, вызвал грузовую машину, чтобы перевезти указанный контейнер. Приехала грузовая машина. Он сказал водителю, что контейнеры принадлежат им. Они помогли водителю, загрузить, т.е. «застропольть» указанные контейнеры в кузов. Он сказал водителю, везти контейнеры на дачу к Рогачёву, расположенную в районе <адрес>. К указанному месту они проехали на его автомобиле, там выгрузили контейнеры. В последующем, данное имущество он продал, вырученные денежные средства они с Рогачёвым поделили пополам. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Рогачёвым совершили хищение имущества из жилого модуля контейнерного типа, а также металлического контейнера, которые располагались на дачном участке в <адрес>. В указанный период он позвонил Рогачёву, и сообщил, что в ночное время «выдвигаются» на дачный участок. К тому времени он уже присмотрел указанный участок, и решил, что с него можно что-нибудь похитить. В ночное время он заехал за Рогачёвым на все том же автомобиле, сообщил, что они поедут в <адрес>. Они на автомобиле под его управлением прибыли к земельному участку. Он припарковал автомобиль вблизи участка. Они посмотрели, чтобы в жилом модуле не горел свет, рядом не стояло автомобилей, а также не было людей на соседних участках. Из автомобиля они взяли перчатки, чтобы не оставлять следов. Он взял гвоздодер, для того чтобы сломать замок на металлическом контейнере и жилом модуле. Они перелезли через забор, подошли к металлическому контейнеру, который был закрыт на навесной замок. Он с помощью взятого им гвоздодера отжал дверную коробку двери, открыл двери контейнера, и совместно с Рогачёвым зашел в него. Через двери контейнера они начали вытаскивать имущество которое хотели похитить. Подсудимый Егоров перечислил то похищенное имущество, которое указал суд при описании преступного деяния. Далее подсудимый Егоров пояснил, что данное имущество они оставили вблизи контейнера. Затем они прошли к жилому модулю, где он отжал дверь с помощью гвоздодера. Они зашли в жилой модуль, откуда похитили нож стальной, газовый баллон, канистру, насос погружной марки «СТАВР», шланг поливочный зеленого цвета. Все имущество из дома и из контейнера они погрузили в автомобиль на котором приехали. Часть данного имущества он продал, а часть они распределили между собой. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Рогачёвым совершил хищение имущества с дачного дома, расположенного в <данные изъяты> в <адрес>. Так они на все том же автомобиле под управлением Егорова прибыли к земельному участку, который не был огорожен. На данном участке располагался двухэтажный дом. Он припарковал автомобиль вблизи участка. Они решили похитить ценное имущество с данного дома. Они посмотрели, чтобы в доме не горел свет, рядом не стояло автомобилей, не было людей на соседних участка. Затем он сказал, что можно идти, так как никого нет. Из автомобиля они взяли перчатки, чтобы не оставлять следов, он взял себе газорез, для того чтобы сломать металлическую решетку на окне дома. Участок не был огорожен. Он с помощью газореза спилил металлическую решетку окна, отжал руками окно, через которое они зашли в дом, откуда похитили аккумулятор, металлический короб для обогрева помещения, печь-буржуйку, которые перенесли и погрузили в его автомобиль. Они вернулись на земельный участок, и обнаружили вблизи дома семь оцинкованных профилированных листов, взяв которые, перенесли и погрузили в автомобиль. Похищенное имущества он продал, Денежные средства они поделили с Рогачёвым пополам. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Рогачёвым совершил хищение имущества с дачного дома и двух металлических контейнеров, расположенных на дачном участке в <данные изъяты>. На все том же автомобиле под его управлением они прибыли к земельному участку. На участке располагался одноэтажный дом, два металлических контейнера и омшаник. Он припарковал автомобиль вблизи участка. Они посмотрели, чтобы в доме не горел свет, рядом не стояло автомобилей, не было людей на соседних участка. Они взяли перчатки, чтобы не оставлять следов, а также взяли полимерные мешки и пакеты, гвоздодер, для того чтобы легко можно было сломать замки, двери. После чего, они перелезли через забор, подошли к дому, где он снял руками две камеры видеонаблюдения, с целью их хищения, которые передал Рогачёву, тот положил камеры в пакет, и оставил вблизи дома. Затем они подошли к металлическому контейнеру №, где он с помощью гвоздодера повредил два навесных замка дверей, и они зашли в контейнер, из которого похитили углекислородный баллон черного цвета и вейдерсы (рыбацкий комбинезон с сапогами), оставили указанное имущество вблизи контейнера № . После чего они подошли к

металлическому контейнеру №, где он с помощью гвоздодера повредил дверь контейнера. Рогачёв в это время наблюдал за окружающей обстановкой. Затем они зашли в контейнер №. Далее подсудимый Егоров перечисляет то похищенное имущество, которое указал суд при описании преступного деяния. Подсудимый затем сообщил о том, что указанное имущество они сложили вблизи контейнера №, и пошли к дому. Он поднявшись по стоявшей там лестнице на чердак, с помощью гвоздодера отжал скрытый замок двери чердака. Рогачёв в это время находился снизу. Проникнув на чердак, он начал передавать Рогачёву, обнаруженное там имущество: LTE роутер и POE коммутатор пятипортовый. Данное имущество оставили вблизи дома. После чего, они подошли к омшанику для ульев, где он при помощи физической силы рукой сбил камеру видеонаблюдения, которую они похитили, и вместе с имуществом, похищенным из дома и 2-х контейнеров а так же три камеры видеонаблюдения, погрузили в автомобиль на котором приехали. Часть данного имущества он продал, а часть они распределили между собой. Денежные средства от продажи поделили пополам. А остальные денежные средства он потратил на личные нужды. В следующем преступлении Рогачёв не смог принять участие. Он решил предложить, совершить преступление, своему знакомому Свиридову, который проживает с ним на одной улице, у них приятельские отношения. Ему было известно, что Свиридов недавно освободился из мест лишения свободы и не имеет постоянного источника дохода. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, он предложил Свиридову поучаствовать совместно с ним в совершении преступления из <адрес> в <адрес>. Свиридов ответил согласием. Дом он приискал заранее, так как в нем длительное время не горел свет. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ они на все том же автомобиле под его управлением, прибыли к указанному адресу. Он остановился недалеко от <адрес> прошли к земельному участку <адрес>, с расположенным на нем двухэтажным домом и контейнером. Территория дома была огорожена металлическим забором из профлиста. Они перелезли через забор со стороны леса, чтобы остаться не замеченными, если вдруг кто-то будет проходить мимо. Подойдя к металлическому контейнеру, Свиридов с помощью гвоздодера открыл навесной замок на двери контейнера. Они проникли в контейнер. Далее подсудимый Егоров перечисляет похищенное из контейнера имущество, аналогично тому, как указал суд при описании преступного деяния. Без уточнения количества мелких предметов. Подсудимый пояснил, что данное имущество с целью хищения они сложили во взятые с собой пропиленовые мешки, которые оставили вблизи металлического контейнера. Затем они решили пойти к дому, чтобы проникнуть в него и взять ценное имущество. Свиридов при помощи гвоздодера сломал замок двери, открыл дверь, при этом стекло лопнуло. Пройдя на первый этаж, они обнаружили телевизор марки «LG» (Элджи), микроволновую печь марки «Samsung» (Самсунг) и металлический казан. На втором этаже они обнаружили электролобзик марки «Dexter» (Декстер), перфоратор марки «Bosch» (Бош), бойлер марки «Garanterm» (Гарантерм), эти вещи они поместили во взятые с собой пропиленовые мешки и спустили на первый этаж. Собрав с дома все похищенное ими имущество, а так же похищенное имущество, находящееся в мешках вблизи металлического контейнера, они перенесли это имущество к забору к тому месту, где они перелазили. Все имущество, которое входило по габаритам, они сложили в полимерные мешки вместимостью 50 литров. В мешки не вошла автомобильная мойка «Керхер», телевизор марки «LG» и микроволновая печь марки «Samsung». Он перелез через забор на противоположную сторону, а Свиридов передал ему все вышеуказанное похищенное имущество, которое они загрузили в автомобиль. Он предложил отвезти все имущество на дачу к Рогачёву, последний разрешал ему туда входить. Перед этим Свиридов попросил, заехать к тому домой для того, чтобы выгрузить микроволновую печь, электропилу, и насос «Jemix GS-550» (Джемикс ГС-550). Затем Свиридов вернулся обратно в автомобиль, и они поехали на дачу Рогачёва, куда перенесли все имущество на веранду и уехали. В последующем, часть данного имущества он продал, кому именно и куда, не помнит, а часть они распределили между собой. Денежные средства они поделили пополам со Свиридовым. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он совершил хищение имущества с дачного дома, расположенного на дачном участке в СДТ «<данные изъяты>» в районе <адрес>. Он на все том же автомобиле поехал в СДТ «Строитель», и прибыл к земельному участку, который не был огорожен. Пройдя на участок, он подошел к дому, и решил похитить пять листов со стен веранды дома и двенадцать листов с крыши дома, которые снял гвоздодером с крыши и внешней стены дома, погрузил их в автомобиль, расположенный вблизи вышеуказанного участка. Хищение он совершал в

перчатках, чтобы не оставлять следов. В последующем, данное имущество он продал (т.4 л.д.153-158, т.4 л.д.164-166, 195-198, 204-206, т.5 л.д.114-116, т.6 л.д.137-147).

В ходе каждого последующего допроса, подсудимый Егоров В.В. сообщал о том, что подтверждает ранее данные показания, однако, после предъявления ему обвинения в совершении преступлений в составе организованной группы, он в ходе последнего допроса пояснил в качестве обвиняемого о том, что вину признает частично, организованную группу не создавал, планированием не занимался, преступления совершались спонтанно. В эпизоде, где он участвовал со Свиридовым, он не говорил последнему, ломать дверь, Свиридов это сделал по своей инициативе (т.6 л.д.200-202).

После оглашения показаний подсудимый Егоров В.В. пояснил, что изначально он давал такие показания, но сейчас не подтверждает их, т.к. давал показания по ст.158 ч.2 УК РФ, они договорились со следователем, он не знал, что тот переквалифицирует на ч.4 ст.158 УК РФ, он был в шоке от переквалификации. Показания он давал в присутствии адвоката. У него все время был один и тот же адвокат, который его устраивал. Показания он давал сам. Писал все следователь. Если бы осталась ст.158 ч.2 УК РФ, он бы не оспаривал, оглашенные показания. Они с Рогачевым никогда ни о чем не договаривались, все всегда происходило спонтанно.

Согласно протоколу явки с повинной Егорова В.В. от ДД.ММ.ГГГГ, последний вкратце, в общих чертах сообщил о совершенном совместно со Свиридовым В.В. хищении в <адрес> – 12, а также о хищении, совершенном совместно с Рогачёвым Е.В. в <адрес> из дачного дома и контейнера в период с 16.30 час ДД.ММ.ГГГГ до 17 час. ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.146-147).

Подсудимый Егоров В.В. подтвердил правильность явки с повинной.

На протяжении всего судебного следствия Егоров В.В. признавал вину в совершении всех преступлений совместно с Рогачевым, безотносительно к форме их соучастия. Когда суд возобновил судебное следствие после прений сторон, подсудимый Егоров В.В. стал отрицать свою причастность к хищению имущества потерпевшей Потерпевший №6, пояснив о том, что он взял на себя вину в этой части, чтобы в отношении него был избран домашний арест, а не стража. Кроме того, подсудимый не согласился со стоимостью контейнера, похищенного у потерпевшего Потерпевший № 7, поскольку он продал контейнер за 20 000 рублей, а потерпевший оценил контейнер в 35 000 рублей.

Подсудимый Рогачев Е.В. в судебном заседании вину признал частично, не согласился с тем, что действовал в составе организованной группы, по остальным обстоятельствам совершения преступлений, месту, времени, способу, предметам хищения вину признал частично, а именно, отрицал свою причастность к хищению контейнера потерпевшей Потерпевший №6. В остальном со всем согласился. Пояснил, что с Егоровым они дружат давно. Преступления совершал из-за тяжелого материального положения, денег, которые зарабатывал, не хватало, постоянного источника дохода у него не было. Они ехали мимо дач, решили совершить кражи. Про распределение ролей, про то, в каком размере будут делиться деньги, они не договаривались, совершали преступления спонтанно, деньги делили поровну, Егоров им не руководил. Подготовки к совершению преступлений, не было. Перчатки брали, т.к. было холодно, и чтобы руки не поранить, не испачкать. Они с Егоровым не предлагали жителям села <данные изъяты>, купить вещи.

Подсудимый Рогачев Е.В. на предварительном следствии пояснял в качестве подозреваемого и обвиняемого, с учетом уточнений и дополнений о том, что у него есть друг Егоров, с которым он знаком с детства. Егоров не работает, подрабатывает случайными заработками, с Егоровым В.В. у них были доверительные отношения, они периодически распивали вместе спиртные напитки, у них общий круг общения, дела. У Егорова имеется автомобиль марки <данные изъяты>. Егоров ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, они встретились с Егоровым, где-то на территории <адрес>. Егоров ему сказал, что есть дачная «тема», то есть выбирать благоустроенные дачные участки, проникать на них, совершать хищения ценного имущества, которое можно в последующем реализовать, и

получить денежные средства. Данное предложение его устроило, так как он нуждался в деньгах. Егоров кратко рассказал схему краж. В вечернее время, когда именно, решает Егоров В.В., они на принадлежащем Егорову автомобиле, едут туда, куда решит Егоров, то есть, в какое-либо село или СНТ, где находятся дачные дома, которые выглядят прилично, благоустроенно, строящиеся дома, обязательно в ночное, либо вечернее время, чтобы не быть замеченными. По приезду на место Егоров будет оставлять свой автомобиль неподалеку от того дачного дома, с которого будут совершать хищение, но не рядом, чтобы не вызвать подозрение. Егоров сказал, что по приезду на место, он должен будет смотреть за окружающей обстановкой при совершении преступления, помогать тому, искать ценное имущество, взламывать запирающие устройства при проникновении в дачные дома, переносить похищенное имущество в автомобиль. Егоров будет приискивать благоустроенные дома, искать в них имущество, взламывать запирающие устройства, принадлежащей Егорову монтировкой, переносить похищенное имущество в автомобиль, а также реализовывать его. Егоров сказал, что будет платить ему денежные средства половину от суммы, полученной за реализованное имущество. Егоров определил, что они будут ездить на кражи трезвыми, так как если они будут употреблять спиртные напитки, то могут «спалиться», определились, что на кражи будут ездить в перчатках, передвигаться и вывозить похищенное имущество будут на принадлежащем Егорову автомобиле. Егоров по характеру был властным человеком, то есть к мнению Егорова он прислушивался, также Егоров периодически подрабатывал на дачных участках <адрес>, где и высматривал дома, из которых можно совершить хищение. Перчатки, которые они использовали при совершении преступлений, они выкидывали после каждого совершенного преступления, где именно не помнит. У них есть знакомый Свиридов. Егоров со Свиридовым совершили хищение в ДД.ММ.ГГГГ о чем он узнал от Егорова в начале ДД.ММ.ГГГГ В автомобиле у Егорова была газонокосилка, которую он купил у Егорова за 200 рублей, газонокосилка была у него изъята (т.4 л.д.233-237). Будучи неоднократно допрошенным, Рогачев Е.В. давал показания по обстоятельствам совершения хищений, которые по своему смысловому содержанию аналогичны показаниям подсудимого Егорова, данным на предварительном следствии (т.4 л.д.233-237, т.5 л.д.57-60, 93-98, 105-107, 131-133, т.6 л.д.124-136).

В ходе каждого последующего допроса, подсудимый Рогачев Е.В. сообщал о том, что подтверждает ранее данные показания, однако, после предъявления ему обвинения в совершении преступлений в составе организованной группы, он в ходе последнего допроса пояснил в качестве обвиняемого о том, что вину признает частично, ранее данные показания подтверждает в полном объеме, он согласен с обвинением в части того, что совершал преступления, но с квалификацией по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ, не согласен (т.6 л.д.176-178).

После оглашения показаний, подсудимый Рогачев Е.В. пояснил, что на следствии, давал другие показания относительно сговора, нежели в суде, т.к. следователь сказал, написать по показаниям Егорова, сказал, что это для того, чтобы не было расхождений с показаниями Егорова. Также он хотел более мягкую меру пресечения. Адвокат промолчал. Он не подтверждает показания. Давал показания в присутствии защитника. Физическое и моральное давление со стороны следователя на него не оказывалось. Он читал показания. После первого допроса он получил мягкую меру пресечения, потом давал подобные показания, т.к. Егоров уже был допрошен, поэтому так вышло. На стадии предварительного расследования у него был один и тот же адвокат, который его устраивал, защищал его добросовестно, вопросов, отводов к защитнику у него не было. Ночью они с Егоровым не встречались, ни о чем не договаривались. Показания о том, что Егоров предложил ему план «дачные темы», и рассказал схемы краж, о том, что Егоров является властным человеком, не подтверждает. Егоров не показал ему схему краж. Ему не нужно рассказывать, что такое кража и как это осуществлять. Для него это был легкий способ заработать. В показаниях указано, что Егоров определял, где живут более обеспеченные, где менее, но он сам может определить по дому, какой побогаче, какой попроще. К Егорову он прислушивается, но по-дружески, а не в плане совершения преступлений.

Согласно протоколам явок с повинной Рогачёва Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, последний в общих чертах, вкратце сообщил о фактах совершенных им, совместно с Егоровым В.В. хищениях (т.4 л.д.222, 223, 224, 225, 226, 227).

Подсудимый Рогачев Е.В. подтвердил правильность, оглашенных явок с повинной.

На протяжении всего судебного следствия Рогачев Е.В. признавал вину в совершении всех преступлений совместно с Егоровым, безотносительно к форме их соучастия. Когда суд возобновил судебное следствие после прений сторон, подсудимый Рогачев Е.В. стал отрицать свою причастность к хищению имущества потерпевшей Потерпевший №6, пояснив о том, что он взял на себя вину в этой части, чтобы в отношении него был избран домашний арест, а не стража.

Подсудимый Свиридов В.В. в судебном заседании вину фактически признал в полном объеме, отрицая некоторые детали из-за недопонимания юридических терминов. Подсудимый пояснил, что 8 марта они с Егоровым поехали в магазин, увидели дом и контейнер. Заранее Егоров не предлагал ему совершить кражу, они договорились о краже, вместе пришли на участок, вместе проникли сначала в контейнер, потом он сломал дверь на доме, залезли в дом, похищенное погрузили в машину, увезли. Что-то продали, что-то вернули. Когда он ломал дверь, Егоров стоял рядом. Не сломав дверь, они бы не попали в дом иным способом. Егоров это понимал. Сломали дверь и вдвоем залезли в дом.

Подсудимый Свиридов В.В. на предварительном следствии пояснял в качестве подозреваемого и обвиняемого, с учетом уточнений и дополнений о том, что у него есть знакомый Егоров. У Егорова есть близкий друг Рогачёв. Ему известно, что Рогачёв и Егоров систематически совершают кражи с дачных участков, об этом ему стало известно от его отца Свидетель № 5, который общается с Егоровым. В середине ДД.ММ.ГГГГ. около 22 час., Егоров возле <адрес>, предложил ему съездить в один строящийся дом в <адрес>, для того, чтобы похитить из дома какое-нибудь ценное имущество. Он согласился. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Егоров распределил между ними роли, следующим образом, а именно: Егоров В.В. должен будет управлять, принадлежащим ему автомобилем «<данные изъяты>, а именно довезти до места совершения ими преступления, и после его совершения скрыться с места с похищенным имуществом, так же должен будет проникнуть непосредственно в выбранный им дом либо иное помещение, откуда можно взять любое ценное имущество, а так же осуществлять его погрузку в вышеуказанный автомобиль, на месте совершения преступления наблюдать за окружающей обстановкой и следить за «палевом» и в случае чего предупредить. Ему отводилась роль, согласно которой он так же совместно с последним должен будет проникнуть непосредственно в выбранный им дом либо иное помещение, и при помощи гвоздодера приготовленного Егоровым В.В., в случае преград в виде замков или закрытых дверей, должен будет их взломать, далее взять любое ценное имущество, а так же осуществлять его погрузку в автомобиль, принадлежащий Егорову, и так же на месте совершения преступления наблюдать за окружающей обстановкой и следить за «палевом» и в случае чего предупредить последнего. Примерно в 01.40 час ночи в указанный период времени, они с Егоровым поехали на автомобиле Егорова к дому <адрес>. За рулем автомобиля находился Егоров. Припарковали автомобиль немного ниже по улице. Егоров достал из салона автомобиля гвоздодер, на случай если придется что-то взламывать и передал его ему, а так же взял из салона автомобиля полимерные мешки вместимостью 50 литров, в которые они должны будут складывать похищенное имущество. Территория дома была огорожена металлическим забором из профлиста, на территории дома расположен дом, контейнер металлический 5 тонн. Далее по обстоятельствам проникновения на территорию участка, совершения хищений из контейнера и дома, вывоза имущества, распоряжения им, показания подсудимого Свиридова по своему смысловому содержанию, аналогичны показаниям подсудимого Егорова, данным на предварительном следствии, за исключением следующего. Подойдя к двери дома, Егоров попробовал открыть ее руками, но у того ничего не получилось. Тогда Егоров сказал ему, поддеть дверь между дверной коробкой и дверью гвоздодером и выдавить дверь. Что он и сделал. Подсудимый Свиридов дополнил, что через 4 дня Егоров отдал ему 6000 рублей, сказав о том, что это деньги за проданное им имущество, которое они похитили (т.4 л.д.94-99, т.5 л.д.178-184).

После оглашения показаний, подсудимый Свиридов В.В. пояснил о том, что давал такие показания, читал их, не подтверждает эти показания, он хотел остаться на свободе. В оглашенных показаниях указано, что Егоров приехал к нему, предложил проникнуть в один из домов, это так написал следователь. Замечания не внес, т.к. не видел смысла, возможность

внести замечания была, он говорил следователю, но тот не писал. Бывало, его допрашивали без защитника, бывало, защитник опаздывала, защитник читал его показания. Он не считал нужным, говорить защитнику о том, что в протоколе допроса что-то указано не верно.

В ходе проверки показаний на месте с участием обвиняемого Свиридова В.В., проверены показания подсудимого, последний указал на участок, расположенный по адресу: <адрес> и пояснил, что с указанного участка, он совместно с Егоровым В.В. похитил различное имущество, а именно, из контейнера и из дома, в последнем он при помощи гвоздодера поддел и выдавил дверь. Имущество из дома и контейнера они с Егоровым выносили вдвоем (т.4 л.д.119-124).

Подсудимый Свиридов В.В. подтвердил правильность сведений, изложенных в протоколе проверки показаний на месте.

Оценивая показания подсудимых Егорова и Рогачева, полученные на всех стадиях уголовного судопроизводства относительно формы соучастия в совместном совершении преступлений, их не причастности к краже контейнера потерпевшей Потерпевший №6, суд признает достоверными те из них, где они рассказывают о существовании ОГ, о ее руководителе и соисполнителе - Егорове, о ее участнике – соисполнителе Рогачеве, о порядках, существовавших в группе, о том, кто, и какие функции выполнял в этой группе, кто, какими личностными качествами обладал, каким образом распределялись денежные средства, полученные с реализации похищенного имущества, о том, кто, какие роли выполнял при совершении конкретных преступлений, какими способами совершались преступления, что использовалось для вскрытия запирающих устройств, для прибытия к местам совершения преступлений, для вывоза похищенного имущества, какое имущество было похищено, кто его реализовывал. А также признает достоверными те показания, полученные на предварительном следствии и в суде, где оба подсудимых признавали вину в краже контейнера потерпевшей Потерпевший № 6. Показания подсудимых в этой части согласуются между собой, дополняют друг друга, они являются логичными, и не содержат существенных противоречий по значимым для настоящего уголовного дела обстоятельствам. В своих показаниях Егоров и Рогачев, которые были допрошены многократно, каждый раз (за исключением показаний, данных при предъявлении обвинения в окончательной редакции), указывали на то, что подтверждают, ранее данные показания, при этом они уточняли и дополняли их, применительно к совершению определенного преступления (преступлений), в том числе кражи контейнера Потерпевший № 6. В судебном заседании установлено, что контейнер Потерпевший №6, Егоров продал свидетелю Свидетель №2, этот контейнер был изъят у свидетеля в ходе выемки, при осмотре он был опознан потерпевшей, и возвращен ей. Показания подсудимых Егорова и Рогачева о совместном совершении конкретных преступных деяний, суд оценивает, как достоверные, они согласуются между собой, и не содержат существенных противоречий, подсудимые никогда не отрицали, что совершили 5 краж с тех объектов, в те периоды времени, теми способами, с хищением того ассортимента и количества предметов, которые указал суд при описании преступных деяний. Показания Егорова и Рогачева согласуются с протоколами их явок с повинной, сведения, изложенные в которых, суд признает достоверными.

На досудебной стадии уголовного судопроизводства все следственные и процессуальные действия с участием подсудимых Егорова и Рогачева, были проведены без нарушения требований УПК РФ, в том числе, с соблюдением права на защиту. Допросы подсудимых Егорова и Рогачева проведены, а явки с повинной отобраны, в присутствии адвокатов. Во время, либо по окончании выполнения следственных действий, ни подсудимые, ни их защитники, замечаний, либо дополнений в протоколы допросов не вносили. В судебном заседании установлено, и этого не отрицали сами подсудимые, что защитники добросовестно выполняли свои профессиональные обязанности. У подсудимого Рогачева на протяжении всего предварительного расследования, а у подсудимого Егорова на протяжении всего уголовного судопроизводства, вплоть до последнего слова, неизменно были одни и те же защитники. Таким образом, протоколы допросов, протоколы явок с повинной Рогачева и Егорова суд оценивает, как допустимые доказательства.

Изменение позиции подсудимых Егорова и Рогачева относительно того, что совместные преступления они не совершали в составе ОГ, что к краже контейнера

Потерпевший №6 они не причастны, суд расценивает, как способ защиты, направленный на то, чтобы избежать уголовной ответственности по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ, уменьшить объем обвинения по эпизоду хищения контейнеров Потерпевший № 6 и Потерпевший № 7, тем самым, существенно смягчив свою вину, а как следствие, и размер возможного наказания. Как пояснил Егоров, показания он давал добровольно, изначально он подозревался в совершении преступления, предусмотренного ст.158 ч.2 УК РФ, и если бы квалификация осталась той же, то он бы не стал оспаривать эти показания. То есть, Егоров изменил показания в связи с изменением квалификации его действий, а не по иным причинам. Доводы Рогачева о причинах дачи им показаний про существование ОГ, по мнению суда, направлены на то, чтобы опорочить доказательственное значение соответствующего протокола допроса, где он рассказывает об ОГ, о ее руководителе, о себе, как об участнике, изобличает себя и Егорова в совершении преступлений в составе ОГ. Егоров и Рогачев на предварительном следствии допрашивались неоднократно, в том числе, после того, как в отношении них был решен вопрос по мере пресечения, а именно, был избран домашний арест. Однако, свои показания они не меняли, за исключением последнего допроса каждого из них в качестве обвиняемых, предыдущие показания ими не оспаривались, свою причастность к совершению всех преступлений, включая хищение контейнера Потерпевший №6, они подтверждали, не оспаривали, давали показания, в том числе, по данному эпизоду.

При таком положении, оценивая показания Егорова и Рогачева, полученные от них в судебном заседании, а также, на предварительном следствии, после предъявления обвинения в окончательной редакции, суд признает их достоверными только в той части, в которой они не противоречат их предыдущим показаниям, а в остальном отвергает, и расценивает, как способ защиты.

Показания Егорова относительно преступления, совершенного им единолично, суд признает достоверными, они последовательны, не противоречивы, оснований не доверять им у суда не имеется, причин для самооговора со стороны подсудимого, судом не установлено. Оценивая показания Егорова и Свиридова о совершении ими кражи по адресу: <адрес>, суд признает достоверными те из них, которые они давали на предварительном следствии. Их показания в судебном заседании, суд признает достоверными только в той части, в которой они не противоречат их же показаниям, данным на досудебной стадии уголовного судопроизводства, а в остальном отвергает, расценивает, как способ защиты, направленный на то, чтобы смягчить свою вину, умалить значение своих действий при совершении преступления. Помимо этого, со стороны Егорова такой способ защиты направлен еще и на то, чтобы косвенно поддержать версию об отсутствии ОГ, путем попытки, убедить суд в том, что все преступления носили спонтанный характер, умысел на их совершение возникал внезапно, и был случайно приурочен к бытовым событиям таким, как, рыбалка, поездка в магазин в праздничный день, и.т.д. Доводы стороны защиты и показания Егорова о непричастности последнего к совершению преступления, предусмотренного ст.167 ч.1 УК РФ, суд находит несостоятельными, т.к. они опровергаются показаниями подсудимого Свиридова, полученными на предварительном следствии, суд признает их достоверными, а его же показания, данные в суде, в этой части, отвергает, расценивает, как попытку, из чувства солидарности, помочь своему подельнику, избежать уголовной ответственности по ст.167 ч.1 УК РФ. В судебном заседании было установлено, что Свиридов и Егоров не могли проникнуть в дом, с целью кражи, не взломав (не повредив) входную дверь. Орудие для взлома запирающих устройств подготовил Егоров, который помимо этого следил за окружающей обстановкой во время совершения преступлений, он же сказал Свиридову, взломать дверь. В действиях Егорова и Свиридова имела место идеальная совокупность преступлений, то есть, без совершения одного преступления (умышленного повреждения чужого имущества), как способа проникновения в жилище, они не смогли бы достигнуть основного, заранее запланированного преступного результата в виде кражи из дома. Бесспорно, что это осознавали оба подсудимых.

Доводы суда относительно допустимости протоколов допросов Егорова, его явки с повинной, соблюдение его права на защиту, приведены судом выше, эти доводы распространяются и на показания подсудимого в части совершения им остальных преступлений не в составе ОГ.

Протоколы допросов подсудимого Свиридова, протокол проверки его показаний на месте, суд оценивает, как допустимые и достоверные доказательства. Доводы подсудимого о том, что он давал показания, удобные для следствия, поскольку хотел остаться на свободе, что следователь не вносил в протоколы, поданные им замечания, что его иногда допрашивали без защитника, который опаздывал, суд расценивает, как несостоятельные, направленные на то, чтобы опорочить доказательственное значение соответствующих протоколов следственных действий, с целью помочь подсудимому Егорову, поддержать защитную версию последнего. Квалификация действий, и доказанность вины самого Свиридова, даже с учетом измененных им показаний, в любом случае не меняются, а лишь незначительно, не принципиально уменьшается объем обвинения по ст.167 ч.1 УК РФ. На предварительном следствии процессуальные действия с участием подсудимого Свиридова были проведены без нарушения требований УПК РФ, в том числе, с соблюдением права на защиту. Во время, либо по окончании выполнения следственных действий, ни подсудимый, ни его защитник, замечаний, либо дополнений в протоколы не вносили. У Свиридова имелась реальная возможность, получить консультацию у своего защитника, до начала проведения следственных действий. Как следует из соответствующих протоколов, защитник присутствовал от начала и до конца следственных действий, после чего им была удостоверена правильность содержания тех сведений, которые были сообщены его подзащитным. У суда нет оснований сомневаться в том, что все защитники добросовестно выполняли свои профессиональные обязанности по представлению интересов Свиридова, последний на действия адвоката не жаловался, от его услуг не отказывался. Интересы подсудимого Свиридова с момента объявления ему о подозрении в совершении преступлений, до вынесения приговора представлял один и тот же адвокат.

Несмотря на защитные позиции, занятые подсудимыми, их вина в совершении преступлений при обстоятельствах, установленных судом, подтверждается совокупностью следующих доказательств:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №4, полученными в судебном заседании и на предварительном следствии (т.2л.д.23-24, 32-36, 78-79), с учетом того, что противоречия между ними были устранены, неточности восполнены, потерпевший подтвердил правильность показаний. Потерпевший пояснил, что участок принадлежит его отцу - инвалиду первой группы, поэтому участок в его распоряжении. Участок огорожен, есть ворота, со стороны лесополосы колючая проволока. Ворота закрывались не на замок, а на защёлку, двухэтажный дом закрывался на замок. Пятитонный металлический контейнер закрывался на навесной замок. Перед кражей последний раз он был на участке в 15 часов ДД.ММ.ГГГГ, уезжая, он закрыл навесной замок двери, ведущей в дом. Приехал ДД.ММ.ГГГГ в 11.30 час. и обнаружил, что похищено имущество, дверь в дом взломана, на контейнере газорезкой срезан замок. Потерпевший указал данные земельного (дачного) участка, перечислил, откуда именно, какое имущество, какой стоимостью было похищено, аналогично тому, как указал суд при описании преступного деяния. Дополнил, что, причиненный ему ущерб, является для него значительным, т.к. его пенсия составляет 19 000 руб., жена зарабатывает 21 000 рублей.

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Потерпевший №4 осмотрен участок <адрес>. Установлено повреждение на замке в пробои двери на контейнере, взлом входной двери дома (т.2 л.д.6-11).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрена копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок №А в С/Т «Баски» с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> собственником является ФИО21, а также копия свидетельства № о праве собственности на этот земельный участок (т.2 л.д.41-44).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Егорова В.В. изъято имущество: шарабан (приспособление для горячего копчения), светодиодное освещение с блоком питания и солнечной батареей (т.4 л.д.209-212).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Рогачёва Е.В. изъято следующее имущество: генератор марки «Skat» (Скат), бензопила марки «Chain saw 4500»

(Чайн сов 4500), вилы титановые самодельные (т.5 л.д.101-104).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, у Рогачёва Е.В. изъят газовый баллон (т.5 л.д.110-113).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрены вышеуказанные предметы, изъятые в ходе выемок 25 и ДД.ММ.ГГГГг. (т.2 л.д.46-51).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием потерпевшего Потерпевший № 4 осмотрен генератор марки «Skat» (Скат), комплект светодиодного освещения с блоком питания и солнечной батареей (т.2 л.д.52-56).

- протоколами предъявления предмета для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, потерпевший Потерпевший № 4 опознал, похищенное у него, изъятое в ходе вышеуказанных выемок имущество (т.2 л.д.57-60, л.д.61-64, л.д.65-68, 69-72).

- показаниями потерпевшей Потерпевший №6, полученными в судебном заседании и на предварительном следствии (т.2 л.д.243-245, т.3 л.д.11-14, 38-40), с учетом того, что противоречия между показаниями были устранены, неточности восполнены, потерпевшая подтвердила правильность оглашенных показаний, согласно которым, потерпевшая сообщила о наличии у нее того участка, в том месте и с теми постройками, с соответствующими запирающими устройствами, о хищении того имущества, той стоимостью, как указал суд при описании преступного деяния. Дополнила, что ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов она приехала на земельный участок, в 15 часов после того, как она проверила целостность и наличие находящегося имущества в доме и в контейнере, она закрыла металлический контейнер на один навесной замок, дверь, ведущую в дом, она закрыла на врезной замок. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов ей позвонил сосед по участку Потерпевший № 3, который сообщил, что ее участок обокрали. Приехав на участок, она обнаружила, что был похищен металлический контейнер, в котором находился садовый инвентарь. Ее ежемесячная пенсия составляет 24 000 рублей, из которых она приобретает продукты питания, одежду, а также оплачивает коммунальные услуги, стоимость контейнера – 35 000 рублей является для нее значительной.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №7, полученными в судебном заседании и на предварительном следствии (т.2 л.д.248-250, т.3 л.д.55-59), с учетом того, что противоречия между ними были устранены, неточности восполнены, потерпевший подтвердил правильность показаний. Потерпевший пояснил, что у его сына - Лосан в собственности имеется земельный участок № с кадастровым номером №, расположенный в <адрес>. Территория по периметру огорожена металлическим забором. Далее потерпевший сообщил сведения о тех объектах, которые расположены на участке, о том, какое имущество, откуда было похищено, о стоимости этого имущества, о том, на какие запирающие устройства закрывались объекты посягательства аналогично тому, как указал суд при описании преступного деяния. Также пояснил, что участок был огорожен забором только со стороны дороги. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов он приехал на участок, в 15 часов он проверил целостность и наличие имущества в доме и в контейнере, закрыл контейнер на навесной замок, дверь, ведущую в дом, просто прикрыл. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 30 минут ему позвонил сосед по участку Потерпевший №3, который сообщил, что его участок обокрали. Он приехал на участок, обнаружил, что пропал, принадлежащий ему пятитонный металлический контейнер. Все похищенное имущество он приобретал за собственные денежные средства. Его ежемесячная пенсия составляет 22 000 рублей, из которых он приобретает продукты питания, одежду, а также оплачивает коммунальные услуги. Пенсия его супруги составляет 11 000 рублей. Стоимость контейнера на сумму 35 000 рублей является для него значительной.

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Потерпевший №6, Потерпевший №7 осмотрен участок № в <данные изъяты> и участок с кадастровым номером № в <адрес>. Потерпевший №6 указала на то место, откуда был похищен контейнер, на этом месте обнаружены предметы, которые находились в контейнере. Потерпевший № 7 указал на то место, откуда был похищен металлический контейнер с его участка (т.2 л.д.232-240).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр копии выписки из ФКП, согласно которой, кадастровый номер участка №, адрес: <адрес>, <адрес>, участок № (т.3 л.д.23-26).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр копии выписки из ФККП, согласно которой кадастровый номер участка №, адрес: <адрес>, с<адрес> (т.3 л.д.68-71).

- показаниями свидетеля ФИО57, полученными в судебном заседании, согласно которым, около года назад, или в ДД.ММ.ГГГГ ему позвонили по объявлению, которое он разместил в газете <данные изъяты>, и предложили купить контейнер 5 тонн. Они с зятем Свидетель №2 приехали на дачные участки в районе аэропорта, там находился микроавтобус и один, или двое мужчин. Он посмотрел контейнеры, его все устроило, он приобрел контейнеры за 20 000 рублей. Продавец сказал, что является собственником. Он попросил написать расписку, человек написал, у него не было никаких сомнений. Контейнеры были изъяты.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №2 изъяты 2 металлических контейнера объемом 5 тонн (т.5 л.д.17-22).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием Потерпевший №6 осмотрен один из металлических контейнеров, изъятых у Слободенюка. Потерпевшая опознала контейнер, как принадлежащий ей, и похищенный у нее с участка № (т.3 л.д.29-33).

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1, полученными в судебном заседании и на предварительном следствии (т.3 л.д.103-109, 191-193), с учетом того, что противоречия между ними были устранены, неточности восполнены, потерпевший подтвердил правильность показаний. Потерпевший пояснил о наличии земельного участка, где располагались 2 контейнера металлических и жилой модуль контейнерного типа, о том, откуда, какое имущество, какой стоимостью было похищено, аналогично тому, как указал суд при описании преступного деяния. Дополнил, что жилой модуль контейнерного типа пригоден для временного проживания, в нем имеется отопление, электричество и все необходимые предметы обихода. В период с весны по осень он там постоянно проживает. Принадлежащий ему металлический контейнер закрывается на 2 навесных замка. ДД.ММ.ГГГГ он с 11 часов находился на участке, в 16.30 час. он уехал с земельного участка, все принадлежащее ему, имущество, находилось на своих местах. Он закрыл все в модуле окна, две входные двери и одну внутреннюю, каждую, на врезной замок, а так же закрыл металлический контейнер на два навесных замка. Закрыл ворота и калитку на навесной замок. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов он приехал на участок. Он обнаружил, что вскрыты двери металлического контейнера, жилого модуля контейнерного типа. Прошел к контейнеру и обнаружил, что дверь была сорвана с петель и висела на одном навесном замке. Второй замок он обнаружил на участке. Материальный ущерб на сумму 79 700 руб. для него является значительным, так как он временно не работает, приобретает продукты питания, одежду, а также оплачивает коммунальные услуги.

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Потерпевший № 1. осмотрен земельный участок с кадастровым номером № в районе <адрес> муниципального района <адрес>. Осмотрен контейнер, на котором отсутствует верхний навесной замок, петли двери, повреждены. Со слов потерпевшего из контейнера пропало его имущество. Модульный контейнер имеет повреждение двери жилого модуля, порядок внутри нарушен, со слов потерпевшего, из комнаты пропало имущество (т.1 л.д.7-20).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрены копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о праве собственности на землю № от ДД.ММ.ГГГГ, копия листка формата «А4» с рукописными надписями (т.2 л.д.138-141).

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Егорова В.В. по адресу: <адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес> изъято следующее имущество: кофр марки «Akara» (Акара), телескопический спиннинг марки «Plastic Eva» (Пластик Ева), катушка марки «Tactics» (Тактикс), телескопический спиннинг неустановленной марки, катушка марки «XINYA» (Хиня), два составных спиннинга марки «Crocodile» (Крокодил), катушка марки «140 GEAR RATIO 5/2/1» (140 Гир Ратио 5/2/1), катушка марки «FREE WAY» (Фри Вэй), составной спиннинг марки «Supreme Carboxy» (Суприм Карбокси), катушка марки «DAIVA» (Дайва), два удилища телескопических неустановленных марок, спиннинговое удилище марки «DYNAMIC» (Динамик), полимерная полупрозрачная коробка неустановленной марки с блеснами, бокс трехуровневый неустановленной марки с грузилами (т.4 л.д.61-68).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Рогачёва Е.В. изъято следующее имущество: поливочный шланг зеленого цвета, погружной насос «СТАВР» (т.5 л.д.101-104).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Рогачёва Е.В. изъято следующее имущество: 7 выключателей фирмы «EKF», 10 розеток фирмы «EKF», пневматический пистолет марки «ИЖ-53М» (т.5 л.д.136-138).

- протоколами предъявления предмета для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, потерпевший Потерпевший №1 опознал, похищенные у него предметы, изъятые в ходе вышеуказанного обыска ДД.ММ.ГГГГ и выемок (т.3 л.д.126-129, 130-133, 134-137, 138-141, 142-145, 146-149, 150-153, 154-157, 158-161, 162-165, 166-169, 170-173, 174-177, 178-181, 182-185).

- протоколами осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, осмотрены, указанные предметы, изъятые в ходе вышеуказанных выемок и обыска (т.3. л.д.112-120, 121-125).

- показаниями потерпевшего Потерпевший №3, полученными в судебном заседании и на предварительном следствии (т.1 л.д.200-202, 231-235), с учетом того, что противоречия между показаниями были устранены, неточности восполнены, потерпевший подтвердил правильность оглашенных показаний, согласно которым, потерпевший сообщил о наличии у него и у его семьи участков 111 и 110, в том месте и с теми постройками, способами проникновения (взлома охранных приспособлений) в них, о хищении того имущества из дома и придомовой территории, об изъятии профлистов с нежилого помещения, той стоимостью, как указал суд при описании преступных деяний. Дополнил, что дом на участке 111 предназначен для временного проживания, так как оборудован электричеством, утеплен, имеется печь, необходимые предметы обихода. Летом, он и супруга проживают на данном участке. Вход в дом, осуществляется через металлическую дверь, оборудованную врезным замком, имеется два окна, снаружи которых стоят металлические решетки. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов он приезжал на участок, все имущество было на месте, он уехал в 15 часов, закрыл ключом врезной замок двери, ведущей в дом. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов ему позвонил Коломиец, который с его разрешения приезжает на участок, и сообщил, что металлическая решетка на одном из окон срезана и стоит рядом с домом, стекло в окне разбито. Он приехал на участок. Подойдя к окну дома, обнаружил, что металлическая решетка срезана, стекло в оконной раме разбито. Общий порядок в доме был нарушен. Короб металлический стальной самодельный, который был похищен, весил не менее 100 килограмм, оценивает его стоимость по цене лома на настоящий период времени из расчета 9 рублей за 1 килограмм, т.е. 900 рублей за 100 кг. ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. он приехал на участок №, уехал в 16 час. все было на месте. Вернулся на участок 110 в 08 час. ДД.ММ.ГГГГ, обнаружил пропажу оцинкованных листов, которые он приобретал за личные денежные средства. Материальный ущерб на суммы 37 000 и 17 000 рублей, для него является значительным, т.к. ежемесячная пенсия составляет 14 700 рублей, из которых он приобретает продукты питания, одежду, а также оплачивает коммунальные услуги. Доход его супруги в месяц составляет 15 000 рублей (т.1 л.д.200-202, 231-235).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Потерпевший № 3 осмотрен дачный участок № в С/Т «Строитель» в районе

<адрес> муниципального района <адрес>. Осмотром установлено, что с данного участка похищено имущество Потерпевший №3, а именно, профлисты с крыши и с веранды (т. 3 л.д.87-93).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием Потерпевший №3 осмотрен дачный участок № в С/Т «Строитель» в районе <адрес> муниципального района <адрес>. Осмотром установлено, что с данного участка похищено имущество, принадлежащее Потерпевший №3 Установлено повреждение решетки окна и оконной рамы дома (т.1 л.д.194-197).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрена копия свидетельства № о праве собственности на землю, согласно которому Потерпевший № 3 является собственником участка № в С/Т «Строитель» в районе <адрес> муниципального района <адрес> (т.1 л.д.243-246).

- показаниями потерпевшего Потерпевший №5, полученными в судебном заседании и на предварительном следствии (т.2 л.д.107-111, 127-132, 206-208), с учетом того, что противоречия между ними были устранены, неточности восполнены, потерпевший подтвердил правильность показаний. Потерпевший указал данные земельного (дачного) участка, наличие на нем построек, перечислил, откуда именно, какое имущество, какой стоимостью было похищено, аналогично тому, как указал суд при описании преступного деяния. Дополнил, что дом оборудован электричеством, печкой буржуйкой, предназначен для временного проживания. Летом, он и супруга проживают на данном участке. Земельный участок частично огорожен забором в виде колючей проволоки с со стороны дороги, так же огорожен деревянным забором и воротами, с остальных сторон. Металлический контейнер № закрывается на два навесных замка. Металлический контейнер № закрывается на один навесной замок. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов он приехал на земельный участок, все имущество было на месте, уехал в 16 часов, при этом закрыл входную дверь в дачный дом на навесной замок, закрыл двери в контейнера. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов при проверке сайта для отслеживания параметров температуры и влажности у пчел в омшанике он увидел, что датчик показывает падение температуры. ДД.ММ.ГГГГ в 15.30 час. он приехал на земельный участок. Пройдя на участок, он обнаружил, что вскрыты двери двух металлических контейнеров, дачного дома, омшаника для ульев с пчелами. Он прошел к контейнеру № и обнаружил вблизи два сломанных навесных замка. Он прошел к контейнеру № и обнаружил на двери навесной замок, а так же оторванную пластину, прикрывающую лючок двери контейнера и отломанную петлю с замком, Далее он прошел к дачному дому, входная дверь, была открыта, повреждений не имела, замок повреждений не имел. Он прошел к омшанику для ульев с пчелами, входная дверь ведущая в него, была открыта, повреждений не имела, замок так же повреждений не имел. Осматривая чердак дачного дома, он обнаружил, что ранее расположенное имущество на чердаке отсутствует. Ущерб на общую сумму 66 400 рублей для него является значительным, так как его ежемесячный доход составляет 40 000 рублей, из которых он приобретает продукты питания, одежду, а также оплачивает коммунальные услуги. Доход его супруги составляет 25 000 рублей, у них трое детей.

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием Потерпевший №5 осмотрен дачный участок № <данные изъяты> района <адрес> муниципального района <адрес>. Осмотром установлено, что похищено имущество, принадлежащее Потерпевший №5, запирающие устройства на обоих контейнерах взломаны, находятся на месте, двери открыты. Видеокамеры сняты с мест крепления. Открыта дверь на чердак (т.2 л.д.90-104).

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Егорова В.В. по адресу: <адрес>, в ходе обыска обнаружено и изъято: вейдерсы (рыбацкий комбинезон с сапогами), насос бытовой Центробежный, электронасос стального цвета, фонарь уличный, пластмассовый ящик «Plano» (т.4 л.д.47-52).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Егорова В.В. изъято следующее имущество: видеорегистратор цифровой восьмиканальный, жесткий диск, два блока питания, LTE роутер, POE коммутатор пятипортовый (т.4 л.д.200-203).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, у Егорова В.В. изъяты электропила «Makita» (Макита), лестница раздвижная (т.4 л.д.209-212).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, у Рогачёва Е.В. изъято следующее имущество: углекислородный баллон, камера видеонаблюдения марки «Kingcam», камера видеонаблюдения (т.5 л.д.101-104).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, у Рогачёва Е.В. изъята печь металлическая (т.5 л.д.110-113).

- протоколами предъявления предмета для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, Потерпевший № 5 опознал, похищенные у него предметы: вейдерсы (рыбацкий комбинезон с сапогами), углекислородный баллон, электропилу «Makita» (Макита), лестницу раздвижную, печь металлическую, фонарь уличный, пластмассовый ящик «Plano», камеру видеонаблюдения (т.2 л.д.169-172, 173-176, 177-180, 181-184, 185-188, 189-192, 193-196, 197-200).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрено, перечисленное выше имущество Потерпевший №5, изъятое в ходе, перечисленных выемок и обысков. (т.2 л.д.147-160).

- показаниями потерпевшего Потерпевший №2, полученными в судебном заседании и на предварительном следствии (т.1 л.д.83-87, 94-99 т.4 л.д.26-28), с учетом того, что противоречия между ними были устранены, неточности восполнены, потерпевший подтвердил правильность показаний. Потерпевший указал данные земельного участка, наличие на нем дома и контейнера, перечислил, откуда, какое имущество было похищено стоимость последнего, аналогично тому, как указал суд при описании преступного деяния. Дополнил, что дом пригоден для постоянного проживания, в нем имеются электричество, водоснабжение, и различные предметы обихода. Земельный участок по всему периметру огорожен забором из металлических профлистов. Последний раз он приезжал на участок ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов, все имущество было на месте, он уехал в 23.30 час., при этом закрыл на один внутренний замок заднюю пластиковую дверь дома, оборудованную стеклопакетом, на один навесной замок закрыл входную дверь в контейнер. Ворота и калитку закрыл на замки. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов он приехал на участок, увидел, что металлический контейнер открыт, навесной замок лежит на земле. Далее он вошел в дом через переднюю дверь, обнаружил, что задняя пластиковая дверь взломана, а именно, вырван дверной замок и разбит стеклопакет, которым оборудована дверь, то есть дверь со стеклопакетом ремонту не подлежат, они пришли в негодное для использования состояние. Данная дверь с учетом всех составляющих стоила 27 726, 02 рублей. Он вызвал мастера по установке дверей с ООО «РАЗВИТИЕ», который осмотрел дверь, был произведен расчет стоимости замены двери, которая составила 27 726, 02 рублей в общей стоимости. В конце мая, ему по указанной оплате произвели установку новой двери. Ущерб на общую сумму 72 100 рублей для него является значительным и стоимость поврежденной двери на сумму 27 726, 02 рублей, ущерб по которому является для него так же значительным, т.к. он не работает, является пенсионером, получает пенсию в размере 40 000 рублей, его супруга получает зарплату в размере 40 000 рублей, из которых они оплачивают коммунальные услуги, приобретают продукты питания, лекарства.

- показаниями свидетеля ФИО55, полученными на предварительном следствии, согласно которым, у него в собственности имеется земельный участок № с кадастровым номером №, расположенный в <данные изъяты>. Он на участок приезжает редко, в основном на участке занимается хозяйством его отец – Потерпевший № 7. На участке находится дачный дом, а также ранее находился пятитонный металлический контейнер, который принадлежит его отцу, контейнер был похищен с находящимся в нем имуществом, которое также принадлежало отцу. О хищении он узнал от отца (т.5 л.д.157-159).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Потерпевший № 2 осмотрен участок, расположенный по адресу: <адрес>, Хабаровский муниципальный район, <адрес>, с которого было похищено имущество, принадлежащее Потерпевший № 2 В ходе осмотра изъято два следа обуви на темную

дактилоскопическую пленку. Вход в дом оборудован дверью со стеклопакетом, который имеет повреждения рамы и стекла. Осмотрен контейнер, который открыт, рядом с ним обнаружен навесной замок (т.1 л.д.66-80).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена копия кассового чека № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой стоимость моющего пылесоса марки «Karcher» (Керхер) составила 10 580 рублей; копия документа на телевизор марки «LG» (Элджи), согласно которой телевизор в корпусе черного цвета, модель <данные изъяты>, копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому стоимость триммера-кусторeза бензомоторного «Carver» (Карвер) составила 6 770 рублей (т.1 л.д.107-109)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием Рогачёва Е.В. по адресу: <адрес> обнаружен и изъят триммер-кусторез бензомоторный «Carver» (Карвер) (т.4 л.д.40-44).

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Егорова В.В. по адресу: <адрес> обнаружено и изъято: пылесос марки «Karcher» (Керхер) с тремя насадками в комплекте, стол складной туристический, электролобзик марки «Dexter» (Декстер) (т.4 л.д.47-52).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у обвиняемого Егорова В.В. изъят электрический накопительный водонагреватель марки «Garanterm» (Гарентерм) (т.4 л.д.209-212).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, у Свиридова В.В. изъято следующее имущество: электророзетки в количестве 8 штук, рамки электровыключателей в количестве 13 штук, перфоратор марки «Bosch», краны с муфтами в количестве 8 штук, переходники в количестве 13 штук, крепления в количестве 30 штук (т.5 л.д.174-177).

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Свиридова В.В. изъята пара обуви, принадлежащая ему (т.4 л.д.71-79).

- заключениями экспертов №, 84-э, согласно которым, след участка подошвы обуви, изъятый в ходе осмотра в <адрес>, мог быть оставлен подошвой обуви, изъятой у Свиридова В.В. (т.5 л.д.237-239, т.6 л.д.95-99).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена пара обуви, изъятая у Свиридова В.В. (т.5 л.д.151-153).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Егорова Р.А. изъят телевизор марки «LG» (Элджи) с пультом в комплекте (т.4 л.д.266-269).

- протоколами предъявления предмета для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым потерпевший Синёв А.В. опознал, принадлежащее ему имущество, указанное выше, изъятое в ходе обысков и выемок ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.123-127, 128-131, 132-135, 136-139, 140-143, 144-147, 148-151, 152-155, 156-159, 160-163, 164-167, 168-171)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрены, перечисленные выше, опознанные потерпевшим Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ предметы (т.1 л.д.112-122).

- показаниями специалиста ФИО36, полученными в судебном заседании и на предварительном следствии (т.5 л.д.185-187), с учетом того, что неточности в них были устранены. Так специалист пояснил, что на протяжении 15 лет он работает в ООО «<данные изъяты>», у него высшее техническое образование. В его должностные обязанности входит ремонт пластиковых окон и пластиковых дверей, обслуживание пластиковых окон и пластиковых дверей, а так же производство замеров пластиковых окон и пластиковых дверей. Организация производит пластиковые окна и двери. В его обязанности входит замер изделия, консультация. ДД.ММ.ГГГГ он были в <адрес>. Позвонил заказчик Потерпевший

№ 2, сказал, что у них взломали двери. По приезду он увидел, что сломана дверь, ламинированная, коричневого цвета, сломан стеклопакет, створки, рамы и фурнитура повреждены, замок сломан в районе ручки. Дверь открывалась вовнутрь, это комбинированная дверь, открывается ключом, с замком, она дороже чем балконная, считается как входная, усиленный профиль, конфигурация профиля. Дверь восстановлению не подлежала, т.к. был выломан кусок рамы, имело место повреждение профиля, ламинации в нескольких местах, она делается на заводе. Частичная замена каких-либо предметов не предусмотрена. Он произвел замеры, согласно которым, дверь составляла – 832,5 мм шириной и 2242 мм высотой, так же были произведены замеры аксессуаров, которые необходимо менять вместе с дверью. Он передал замеры менеджеру <данные изъяты>», где рассчитали стоимость замены входной пластиковой двери с аксессуарами, она составила 27 726, 02 рублей.

Оценивая показания потерпевших, свидетелей, специалиста, изложенные выше, суд признает их достоверными, поскольку они не содержат существенных противоречий, дополняют друг друга. Оглашенные протоколы допросов, суд признает допустимыми доказательствами. Показания потерпевших, свидетелей и специалиста подтверждаются, дополняющими друг друга, приведенными выше, письменными материалами, которые собраны без нарушения требований УПК РФ, заключения экспертов выполнены не заинтересованными в исходе уголовного дела лицами, обладающими специальными познаниями. Суд признает письменные материалы допустимыми и достоверными доказательствами. Показания потерпевших, свидетелей, и специалиста, письменные материалы безотносительно к существованию ОГ, не противоречат показаниям подсудимых, их явкам с повинной, протоколу проверки показаний на месте, в той части, в которой они были признаны судом достоверными. Никто из потерпевших и указанных выше свидетелей ранее не был знаком с подсудимыми, поэтому оснований для оговора последних, в том числе, с целью необоснованного обогащения за их счет, путем завышения стоимости похищенного имущества, путем присвоения себе права на пользование и распоряжение чужим имуществом, со стороны потерпевших, судом не установлено. Таким образом, доводы стороны защиты о завышенной стоимости контейнера, похищенного у потерпевшего Потерпевший № 7, суд находит несостоятельными. Из совокупности исследованных в судебном заседании доказательств следует, что похищенное имущество принадлежало, либо потерпевшим, либо их семьям, чьи интересы, т.е. семей, в качестве потерпевшего представлял один из ее членов, который имел право на пользование и распоряжение совместным имуществом. Компетентность и квалификация специалиста ФИО36, исходя из его образования, опыта и стажа работы, не вызывают у суда сомнений, он доступно, логично, профессионально обосновал невозможность ремонта двери, и необходимость ее замены. Специалист в исходе уголовного дела не заинтересован, он приехал к потерпевшему не в связи с расследованием уголовного дела, а как к обычному клиенту, который нуждался в консультации.

- показаниями свидетеля под псевдонимом Моцарт А.Э., полученными в судебном заседании, согласно которым, Егоров и Рогачев занимались металлолом, который похищали с дач. В ДД.ММ.ГГГГ Егоров ему предлагал на постоянной основе совершать кражи с дач, в ночное время, в <адрес> и <адрес>. Егоров совершал преступления совместно с Рогачевым, при этом Егоров давал указания, говорил, куда ехать, что красть, подбирал места совершения краж. Позднее Егоров рассказывал о хищениях, говорил, что он зря не пошел с ними. Со слов Егорова ездили те на преступления на машине Егорова, кражи совершали в перчатках, в ночное время, сбытом похищенного занимался Егоров, последний предлагал ему приобрести перфоратор. Свиридова он знает, со слов Егорова ему известно, что последний ограбил дачу совместно со Свиридовым.

- показаниями свидетеля под псевдонимом <данные изъяты>, полученными на предварительном следствии, согласно которым, среди его знакомых есть Егоров, который ранее неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений, он познакомился с Егоровым в ДД.ММ.ГГГГ, когда грузили металлолом с ТЭЦ-3. С Егоровым они часто проводили время в общих компаниях. У Егорова есть хороший друг Рогачёв, с которым он так же знаком. Рогачёв ранее так же неоднократно был судим, за совершение имущественных преступлений. Вместе те неоднократно совершали преступления по схеме,

придуманной Егоровым. Об этом ему известно со слов Егорова. Нередко они собирались вместе с Егоровым и Рогачёвым, проводили совместный досуг, распивали спиртные напитки. Ему известно, что Егоров и Рогачёв длительное время не имеют постоянного источника дохода. Нередко он предлагал тем найти нормальную работу, однако последние отказывались, говоря, что такой способ заработка не для них. У Егорова и Рогачёва есть множество знакомых в «криминальном мире» и они сами негативно относятся к легальному способу заработка, так как привыкли к такому образу жизни. Наиболее активным из них всегда был Егоров, он обладает качествами лидера, и с легкостью мог убедить кого угодно и в чем угодно, многие к нему прислушивались и уважали, Рогачёв был не исключение, всегда старался делать так, как говорит Егоров, потому что последний пользовался авторитетом у Рогачёва. В ходе одной из встреч ДД.ММ.ГГГГ., на территории <адрес>, при совместном проведении досуга с Рогачёвым и Егоровым, последний начал рассказывать, что придумал схему с помощью которой можно с легкостью заработать денег. Со слов Егорова, схема выглядела следующим образом: кражи будут совершаться из частных домов, а так же металлических контейнеров, которые расположены в <адрес>, сказал, что можно похищать контейнеры, с целью последующей продажи. Егоров рассказал, что совершение указанных преступлений является высокодоходным видом противоправной деятельности, так как обычно в частных домах живут обеспеченные люди, а в контейнеры, как правило, складывают различное ценное имущество. Егоров предложил ему объединиться, и на постоянной основе совершать кражи из частных домов. Егоров озвучил, что будет лично выбирать наиболее «богато» выглядевшие частные дома и контейнеры, а также определять стратегию и план проникновения в указанные дома, сказал, что будет отвечать за распределение денежных средств, полученных в результате совершения преступления. Егоров сказал, что в зависимости от ситуации, он будет определять, что каждый из них будет делать, например: наблюдать за окружающей обстановкой, взламывать и проникать внутрь домов, или металлических контейнеров, организовывать сбыт похищенного имущества. Егоров пояснил, что, таким образом, они смогут обеспечить себе постоянный источник дохода. Он был официально трудоустроен и не нуждался в деньгах, не хотел проблем с законом. Однако, Рогачёв на предложение Егорова согласился. Тогда Егоров рассказал, что будет главным и Рогачёву нужно его слушаться. Егоров сказал, что они будут очень тщательно готовиться к каждому преступлению и использовать при этом меры конспирации, чтобы не быть замеченными посторонними лицами и как правило кражи совершать в ночное время. В качестве технических средств Егоров сказал, что они будут использовать автомобиль, принадлежащий Егорову, а именно «Toyota Lite Ace», как средство для доставления до мест совершения краж и обратно, для вывоза, похищенного имущества, а так же будут использовать различные предметы, такие, как гвоздодеры, ломы, газорезки для возможности успешного проникновения в дома и контейнеры, использовать перчатки для того, чтобы не оставлять следов. В конце ДД.ММ.ГГГГ от Егорова в ходе совместного распития алкогольной продукции, ему стало известно, что за период с начала августа ДД.ММ.ГГГГ до конца марта ДД.ММ.ГГГГ тот совместно с Рогачёвым совершил серию краж по вышеуказанной схеме в <адрес> и <адрес>, похищали различное имущество, такое, как строительные инструменты, садовую и бытовую технику, похитили металлические контейнеры. После чего Егоров производил сбыт похищенного имущества, часть денег, а также часть похищенного имущества распределяли с Рогачёвым пополам. Егоров предложил ему, купить что-то из строительных инструментов, он понимал, что вполне возможно, это краденое имущество, так как Егоров не располагал денежными средствами, чтобы купить себе такое дорогостоящее имущество. Так же в ходе разговора Егоров сказал ему, что все преступления совершались под полным его руководством, то есть он говорил Рогачёву, когда они идут на преступление, также давал тому указания, что необходимо делать. Со слов Егорова, за окружающей обстановкой те следили всегда вдвоем. Егоров рассказал об одной из краж, совершенной совместно с Рогачёвым, ввиду того, что те находились в непринужденной обстановке и распивали алкоголь. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь <данные изъяты> <адрес> и <адрес>, совершили хищение двух металлических контейнеров, что наняли грузовую машину по объявлению, контейнеры отвезли на дачу к Рогачёву, в последующем Егоров их реализовал, деньги поделил пополам. Ещё сказал, что в середине ДД.ММ.ГГГГ, перед тем как совершить кражу в <адрес>, Рогачёв не смог участвовать, Егоров позвал Свиридова. Со Свиридовым он познакомился в одной из совместных встреч с Егоровым в ДД.ММ.ГГГГ. Егоров сказал, что похитили различные строительные инструменты и бытовую технику, а при входе в дом он дал указание

Свиридову, взломать пластиковую дверь, так как последний был намного крепче и имел больше силы. Егоров также сказал, что с конца ноября ДД.ММ.ГГГГ по начало ДД.ММ.ГГГГ. совершил кражу каких-то инструментов и профлистов с рядом стоящего участка, самостоятельно проник на участок, похитил порядка 17 профлистов, которые потом продал. Егоров хвастался ему, что они совместно с Рогачёвым совершают достаточно много краж в селах <адрес> на постоянной основе, так как Рогачёву он доверял, и те понимали друг друга с полуслова. Конспирация была обязательным признаком действия их преступной группы, так как они боялись попасться, поскольку ранее неоднократно были судимы. Все вышеуказанное ему известно со слов Егорова, который ему все рассказал про преступную схему с целью, чтобы и он с ними под руководством Егорова совершал преступления. На предложение Егорова он ответил отказом. В связи с тем что, он дает на этих лиц показания, то опасается за свою жизнь, поскольку они связаны с криминальны миром. Поэтому он желает, чтобы его личные данные были сохранены в тайне (т. 5 л.д.160-162).

После оглашения показаний, свидетель под псевдонимом <данные изъяты> подтвердил их правильность, пояснив, что подробностей в суде не вспомнил, т.к. прошел почти год, на момент дачи показаний, более полно помнил сведения. Егоров рассказывал ему о преступлениях, чтобы похвастаться, какой он (Егоров) крутой, «понтовался». Ему известно, что Егоров не работал, Рогачев пытался работать, таксовал.

Оценивая показания свидетеля под псевдонимом <данные изъяты>, суд установил, что его показания подтверждают причастность подсудимых Егорова и Рогачева к совершению преступлений в составе ОГ, направлением деятельности которой, является совершение краж в ряде близлежащих населенных пунктов Хабаровского муниципального района. Данный свидетель описал преступную деятельность ОГ, общую схему и план ее действий, о разработчике этого плана, рассказал о главенствующей роле Егорова в ОГ, как о ее создателе и руководителе, о роли Рогачева, как исполнителя, о том, как проходила подготовка к преступлениям, как совершались преступные деяния, каким образом, распределялась прибыль от продажи похищенного имущества, а также часть похищенного имущества между членами ОГ. Свидетель <данные изъяты> сообщил о транспортном средстве (указал марку автомобиля), об орудиях преступления, в том числе, о таком специфическом оборудовании, как газорезка, которые использовались для совершения краж. Свидетель убедительно и логично рассказал о том, где он познакомился с подсудимыми, он рассказал о таком малоизвестном факте, который подтвердил подсудимый Рогачев, а именно, что последний занимался частным извозом «таксовал», то есть, <данные изъяты> действительно знал подсудимых, и общался с ними. Как он пояснил, Егоров и ему предлагал, совместно совершать кражи, именно поэтому и поделился с ним теми сведениями, которые он сообщил при допросе. Свидетель также знаком со Свиридовым, со слов Егорова ему известно о краже, совершенной этими подсудимыми, в ходе данной кражи Егоров дал указание Свиридову, взломать дверь, чтобы проникнуть в дом. Свидетель ссылается на Егорова, как на источник информации, как пояснил <данные изъяты>, Егоров во время совместного времяпрепровождения, распития спиртного, делился информацией, хвастаясь и бравируя своей противозаконной деятельностью, приносящей легкую прибыль. Показания свидетеля под псевдонимом <данные изъяты> согласуются с показаниями подсудимых, в той части, в которой они признаны судом достоверными, и не содержат существенных противоречий, в том числе, о существовании ОГ, о том, что при совершении кражи Егоровым и Свиридовым, умыслом обоих охватывалось повреждение двери, с целью незаконного проникновения в дом. Суд признает показания <данные изъяты> достоверными, а протокол его допроса, допустимым доказательством, причин для оговора подсудимых со стороны засекреченного свидетеля, судом не установлено. С учетом изложенного, доводы стороны защиты относительно подгонки показаний свидетеля под псевдонимом <данные изъяты>, под предъявленное обвинение, суд находит несостоятельными.

- показаниями свидетеля Свидетель № 5, полученными на предварительном следствии, согласно которым, ему известно, что его сын общается с Егоровым, у которого есть близкий друг Рогачёв, между последними доверительные отношения. Егоров и Рогачев привлекались к уголовной ответственности за совершение различных имущественных преступлений, несмотря на это те продолжают систематически совершать кражи имущества,

но какого, и откуда, он не знает. Это ему стало известно в ходе совместного распития алкоголя с Егоровым (т.5. л.д.192-195).

В судебном заседании свидетель Свидетель № 5, пояснил, что его сын, Рогачев и Егоров друзья. О фактах хищения ему ничего не известно. К нему приехал сотрудник полиции, дал прочитать бумаги, показания сына, там было написано, что воруют. Он созвонился с сыном, тот сказал, подписать. Его один раз допрашивали, второй раз просто дали почитать.

После оглашения показаний, полученных на предварительном следствии, свидетель Свидетель № 5 пояснил, что они не распивали с Егоровым спиртное, один на один не разговаривали, а были в компании. Он не говорил о том, что его сын и Рогачев продолжают заниматься хищением имущества, в этой части свои показания не подтверждает.

- показаниями свидетеля Егорова Р.А., полученными на предварительном следствии, согласно которым, его двоюродный брат Егоров В. нигде не работает, подрабатывает случайными заработками. С Егоровым В. у них близкие отношения. Примерно ДД.ММ.ГГГГг., он приезжал в гости к своим родителям и встретился с братом, тот сказал ему, что занимается дачными «темами», то есть, проникает на дачные участки, откуда похищает наиболее ценное имущество, которое можно продать и получить денежные средства. Брат сказал, что на преступления ездит на автомобиле «<данные изъяты>. С кем брат совершал преступления, сколько преступлений было, тот ему не рассказывал. В начале апреля 2020 он купил у брата телевизор «ЭлДжи» с пультом дистанционного управления, брат сказал, что телевизор принадлежит ему (т.4 л.д.260-263).

В судебном заседании свидетель Егоров Р.А. пояснил о том, что по поводу краж ему ничего не известно. С остальными подсудимым знаком, чем те занимались, ему не известно. Свидетель положительно охарактеризовал брата.

После оглашения показаний, полученных на предварительном следствии, свидетель Егоров Р.А. пояснил, что показания в части краж не подтверждает. Когда их допрашивали, то всех привезли на <адрес>, ему позвонил брат, попросил сказать, то, что хочет следователь.

- показаниями свидетеля ФИО28., полученными на предварительном следствии, согласно которым, его родной брат Рогачёв дружит с Егоровым. ДД.ММ.ГГГГ г. Рогачёв и Егоров поинтересовались, имеется ли у него при себе паспорт, он ответил, что имеется, те предложили проехать с ними. Они на автомобиле Егорова «Toyota Lite ace» приехали к месту, где стояло 2 контейнера весом около 5 тонн. С ними вместе приехал автомобиль с краном «воровайка», в котором находилось двое мужчин, один был моложе, второй постарше. Они попросили его написать расписку о том, что от его имени данные контейнеры были проданы людям, приехавшим на «воровайке», как гарантия того, что данные контейнеры были не краденые. Ему известно, что Рогачёв и Егоров занимались ранее хищением имущества с дачных участков на территории <адрес>, а именно, в <адрес> и <адрес>. Об этом ему рассказывал Егоров. О виде их деятельности можно было догадаться, так как у брата и Егорова он видел то имущество, которое те не могли бы себе купить, а именно инструменты и бытовую технику. Егорова может охарактеризовать как человека, который обладает лидерскими качествами, умеет оказать влияние и давление на человека. В <адрес> Егорова знают все. Неоднократно Егоров привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, в связи с чем, у того был опыт в таких преступлениях. Рогачёв по характеру спокойный, не агрессивный (т.5 л.д.63-65).

В судебном заседании свидетель ФИО28 пояснил о том, что до момента задержания брат работал в такси. Знает, что брат и Егоров ранее были судимы. О фактах хищения указанными лицами в <адрес> ему ничего не известно. Он не припомнит, чтобы видел у брата имущество, которое тот был бы не в состоянии приобрести.

По поводу оглашенных показаний свидетель ФИО28 пояснил, что когда его допрашивали, он был выпивший, но, он понимал, где находится, сознание было в норме, он адекватно воспринимал действительность, понимал вопросы, которые ему задает следователь, на вопросы отвечал добровольно, однако свои показания не читал, т.к. ему это

было не нужно, протоколы подписал. В оглашенных показаниях не все верно, он не говорил о том, что ему было известно, что совершались хищения в <адрес>. Он не мог сказать того, что Егоров являлся лидером.

- показаниями свидетеля Свидетель № 7, полученными на предварительном следствии, согласно которым, у него есть знакомые Егоров и Рогачев, знает последних продолжительное время, т.к. проживают в одном селе. Егоров освободился из мест лишения свободы, нигде не работает, зарабатывает на жизнь случайными заработками. Охарактеризовать Егорова может, как человека скрытного, но обладающего качествами лидера, способного убедить, кого угодно, в чем угодно, добиться поставленной цели. Рогачева может охарактеризовать, как человека имеющего преступный опыт, подрабатывающего частным извозом. С конца ДД.ММ.ГГГГ он стал замечать, что Егоров и Рогачёв часто собираются в вечернее время, и ездят по селу на автомобиле марки «TOYOTA Lite Ace» в кузове серого цвета, р.з. №, под управлением Егорова. Он неоднократно видел, как Егоров и Рогачёв ходят по селу, и предлагают различные бытовые и строительные приборы, такие как, бензопилы, шуруповерты, газонокосилки. Нередко возвращаясь в ночное время домой, он встречал вышеуказанный автомобиль с полным багажником различных металлических элементов и конструкций (т.5 л.д.66-68).

В судебном заседании свидетель Свидетель № 7 пояснил, что двоюродная сестра Егорова является подругой его жены. Рогачева и Егорова знает примерно ДД.ММ.ГГГГ года. Лидерские качества у кого – то из них он не замечал, не помнит, перевозили ли те что – либо на автобусе Егорова.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, свидетель Свидетель №7 пояснил, что показания он мельком пробежал глазами, и подписал, замечаний к протоколу у него не было. Он не подтверждает свои показания про личные качества Егорова. Он не видел, чтобы Егоров и Рогачев ходили по селу, и предлагали строительные инструменты, автомобиль с полным багажником металлических предметов он в ночное время не встречал.

Оценивая показания свидетелей Свидетель №5, ФИО65, ФИО28, Свидетель №7 суд признает достоверными те из них, которые были даны на предварительном следствии. Недозволенных методов ведения следствия в отношении свидетелей не применялось, нарушений требований УПК РФ при составлении протоколов их допросов, судом не установлено. Показания указанных четверых свидетелей согласуются с показаниями подсудимых Рогачева и Егорова, свидетеля под псевдонимом <данные изъяты>, относительно в целом преступной деятельности подсудимых, а в частности в составе ОГ, исходя из совокупности показаний свидетелей о систематичности совершения преступлений, близких доверительных отношениях между участниками ОГ, лидерских качествах организатора и руководителя ОГ – Егорова. Показания свидетелей Свиридова, Рогачева, Егорова и Банщикова о причастности подсудимых Егорова и Рогачева к совершению краж в ДД.ММ.ГГГГ, согласуются с показаниями потерпевших, остальных, приведенных выше свидетелей, с перечисленными выше, письменными материалами. Свидетели Свиридов, Егоров, Рогачев пытаются опорочить доказательственное значение своих показаний, полученных на досудебной стадии уголовного судопроизводства, с целью помочь своим близким людям, их друзьям (подельникам), смягчить вину. Супруга свидетеля Свидетель №7 приходится подругой сестры Егорова, поэтому свидетель также сочувствует последнему. Показания свидетелей, данные в судебном заседании, суд признает достоверными только в той части, в которой они не противоречат их первоначальным показаниям, а в остальном отвергает, по указанной выше причине.

- протоколом осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием Егорова В.В. по адресу: <адрес> осмотрен участок местности, с которого изъят автомобиль « <данные изъяты> (т.4 л.д.61-68).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы на вышеуказанный автомобиль (т.5 л.д.120-122).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Егорова В.В. осмотрен вышеуказанный автомобиль (т.5 л.д.124-127).

Оценив представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых нашла свое подтверждение, а доводы стороны защиты, которые сводятся к тому, что ОГ не существовало, что преступления Егоровым и Рогачевым совместно совершались спонтанно, во время следования по своим иным делам, что Егоров не причастен к совершению преступления, предусмотренного ст.167 УК РФ, а Егоров и Рогачев к хищению имущества Потерпевший №6, нашли свое опровержение во всей совокупности доказательств, представленных стороной гос. обвинения.

Умысел подсудимых на совершение преступлений, при обстоятельствах, установленных судом, нашел свое подтверждение в судебном заседании. Организованная группа (ОГ) имела все необходимые признаки. Она была создана Егоровым для длительного, неоднократного, тайного хищения чужого имущества на территории Хабаровского муниципального района. Егоров, обладая лидерскими, организаторскими качествами, руководил ОГ, в которую входил Рогачев, т.е. человек, который также как и Егоров имел криминальный опыт. Егоров был хорошо знаком с Рогачевым, близко общался с последним, и доверял ему. Егоров руководил их с Рогачевым совместными действиями, давал указания о совершении преступлений, требовал соблюдения дисциплины, мер конспирации, подбирал объекты преступных посягательств, орудия совершения преступлений, предоставлял свой автомобиль для совершения краж (вопреки доводам стороны защиты, не имеет значения, с какой целью был приобретен автомобиль, использовавшийся при совершении преступлений), непосредственно, активно участвовал в хищениях, в погрузке и вывозе похищенного имущества, во время преступлений наблюдал за окружающей обстановкой, распределял денежные средства, полученные от преступной деятельности, а также часть похищенного имущества между собой и Рогачевым, обеспечивал функционирование ОГ. Роль исполнителя преступлений возлагалась на Рогачева, который действовал под руководством Егорова, выполнял указания последнего, в качестве соисполнителя, совершал во время преступлений те действия, которые говорил Егоров, последний непосредственно использовал орудия преступлений, которые сам и приискивал, для устранения различных преград, с целью проникновения на объекты преступного посягательства. Рогачев получал от Егорова вознаграждение в виде денежных средств от реализованного похищенного имущества, или часть этого имущества. ОГ отличалась своей устойчивостью и сплоченностью, высокой степенью организованности и конспирацией. Егоров и Рогачев были давно и хорошо знакомы между собой, имели совместный криминальный опыт, они доверяли друг другу. ОГ существовала продолжительное время, в течение которого ею неоднократно были совершены аналогичные преступления на территории одного района – Хабаровского муниципального, в районе двух рядом расположенных населенных пунктах (<адрес>), объектами преступных посягательств, во всех случаях были дачные участки. Целью ОГ, исходя из периода ее существования и количества совершенных преступлений, явилось систематическое совершение краж, с целью незаконного обогащения. При совершении тайных хищений, использовалось постоянство форм и методов преступной деятельности, указанные лица действовали по единой схеме, они были оснащены транспортом, они тщательно готовились к совершению каждого преступления, включая, в том числе, подыскание орудий совершения преступлений, мест для хранения и сбыта похищенного имущества, выработку способов проникновения в хранилища и жилища. Каждый из участников ОГ выполнял свою роль, для поддержания и функционирования ОГ. Помимо квалифицирующего признака – совершение преступления в составе ОГ, остальные квалифицирующие признаки, нашли свое подтверждение. Незаконные проникновения с целью хищений, осуществлялись в жилища, оборудованные для временного проживания людей, в хранилища, приспособленные для хранения материальных ценностей, куда доступ без разрешения хозяев, был запрещен. Егоров и Свиридов совершили тайное хищение чужого имущества в составе группы лиц по предварительному сговору, т.к. они заранее договорились о совершении хищения, их действия носили совместный, согласованный характер, каждый из них выполнял объективную сторону состава преступления, совместно, вопреки воле собственников, т.е. незаконно проникали в хранилище (предназначенный для постоянного хранения материальных ценностей металлический контейнер), в жилище (жилой дом, предназначенный для временного проживания людей), выносили похищенное

имущество, грузили в автомобиль, следили за окружающей обстановкой, Свиридов повредил замок на контейнере, и входную дверь в дом, для достижения единого с Егоровым преступного результата – проникновения внутрь, с целью кражи. Егоров и Свиридов совместно, согласованно умышленно повредили входную дверь в дом, приведя ее в такое состояние, когда использование данной двери по назначению, стало невозможным, восстановлению дверь не подлежала, вследствие чего потребовалась ее замена. Оба выполняли объективную сторону состава преступления, Егоров наблюдал за окружающей обстановкой, а Свиридов при помощи инструмента, приисканного Егоровым, взломал дверь, с целью реализации их единого умысла, направленного на незаконное проникновение в жилище, с целью кражи. Егоров путем свободного доступа совершил тайное хищение имущества Потерпевший №3. Значительность причиненного ущерба по всем преступлениям была подтверждена стоимостью похищенного и поврежденного имущества, материальным положением потерпевших, их необходимыми ежемесячными расходами, и.т.д. Все кражи носили оконченный характер, подсудимые каждый раз безвозмездно изымали чужое имущество в свою пользу, и распоряжались похищенным по своему усмотрению. Факт необходимости замены входной двери также свидетельствует о том, что умышленное повреждение чужого имущества носило оконченный характер.

Суд полагает необходимым, изменить объем, предъявленного Рогачеву и Егорову обвинения. Органом предварительного следствия подсудимым по эпизоду хищения имущества Потерпевший № 6 и Потерпевший № 7 вменялся квалифицирующий признак кражи «с незаконным проникновением в хранилище». Вместе с тем, в судебном заседании установлено, что незаконное проникновение в оба контейнера осуществлялось ни с целью безвозмездного изъятия в свою пользу, или в пользу других лиц чужого имущества, а с целью, освободить контейнер, облегчить его вес для погрузки. Все имущество, которое подсудимые вытащили из контейнеров, они оставили там же, на дачных участках, хищение этого имущества им не вменялось. То есть, умысла на кражу предметов, находившихся внутри контейнеров, у Рогачева и Егорова не было. При таком положении, суд исключает ссылку на квалифицирующий признак «с незаконным проникновением в хранилище» по данному эпизоду, как из квалификации, так и из описания преступного деяния.

С учетом сведений о личностях подсудимых, их поведения на предварительном следствии и в суде, суд признает Егорова, Рогачева и Свиридова вменяемыми в отношении содеянного.

Действия Егорова В.В. и Рогачева Е.В. суд квалифицирует по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший Потерпевший № 4) – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой.

Действия Егорова В.В. и Рогачева Е.В. суд квалифицирует по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшие Потерпевший № 6 и Потерпевший № 7) – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Егорова В.В. и Рогачева Е.В. суд квалифицирует по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший Потерпевший № 1) – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой.

Действия Егорова В.В. и Рогачева Е.В. суд квалифицирует по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший Потерпевший № 3) – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой.

Действия Егорова В.В. и Рогачева Е.В. суд квалифицирует по п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший Потерпевший № 5) – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой.

Действия Егорова В.В. и Свиридова В.В. суд квалифицирует по п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.

Действия Егорова В.В. и Свиридова В.В. суд квалифицирует по ч.1 ст.167 УК РФ - умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Действия Егорова В.В. суд квалифицирует по п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

При назначении наказания подсудимому Егорову В.В. суд принимает во внимание:

- характер, тяжесть и степень общественной опасности преступных деяний;

- сведения о личности, согласно которым, Егоров судим, по месту жительства характеризуется УУП - посредственно, администрацией СП – положительно, о чем свидетельствуют благодарность и грамота за активное участие в жизни <адрес>, по последнему месту работы в <данные изъяты>» характеризовался положительно;

- обстоятельства, смягчающие наказание: явки с повинной; признание вины на предварительном следствии, частичное признание вины в судебном заседании; раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений; активное способствование розыску имущества, добытого в результате преступлений (по эпизодам хищений, где ущерб возмещен в полном, или частичном объеме); частичное, либо полное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, путем возврата похищенного, а именно, потерпевшим Потерпевший № 2 (в части кражи), Потерпевший № 4, Потерпевший № 6, Потерпевший № 1, Потерпевший № 5; состояние здоровья; наличие на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей у лица виновного, матери этих детей;

- отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание;

Принимая во внимание изложенное, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, суд, руководствуясь ст.ст.6, 43 ч.2, 60 ч.3, 73 ч.1 п.«б» УК РФ, не находит оснований для назначения ему более мягкого наказания, чем реальное лишение свободы. При определении размера наказания, суд учитывает требования ст.62 ч.1 УК РФ. Оснований для применения ст.ст.64, 73 УК РФ, суд не усматривает. Окончательное наказание следует определить Егорову по правилам ст.ст.69 ч.3, 74 ч.5, 70 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому Рогачеву Е.В., суд принимает во внимание:

- характер, тяжесть и степень общественной опасности преступных деяний;

- сведения о личности, согласно которым, Рогачев по месту жительства характеризуется посредственно;

- обстоятельства, смягчающие наказание: явки с повинной; признание вины на предварительном следствии, частичное признание вины в судебном заседании; раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений; активное способствование розыску имущества, добытого в результате преступлений (по эпизодам хищений, где ущерб возмещен в полном, или частичном объеме); частичное, либо полное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, путем возврата похищенного, а именно, потерпевшим Потерпевший № 4, Потерпевший № 6,

Потерпевший № 1, Потерпевший № 5; состояние здоровья; наличие на иждивении несовершеннолетних детей у лица виновного;

- отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Принимая во внимание изложенное, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, суд, руководствуясь ст.ст.6, 43 ч.2, 60 ч.3 УК РФ, не находит оснований для назначения ему более мягкого наказания, чем реальное лишение свободы. Подсудимый совершил несколько умышленных тяжких преступлений против собственности, в составе ОГ, первое из этих преступных деяний совершено им в период не погашенной судимости за умышленное преступление. При определении размера наказания, суд учитывает требования ст.62 ч.1 УК РФ. Оснований для применения ст.ст.64, 73 УК РФ, судом не установлено. Окончательное наказание следует определить Рогачеву по правилам ст.69 ч.3 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому Свиридову В.В., суд принимает во внимание:

- характер, тяжесть и степень общественной опасности преступных деяний;

- сведения о личности, согласно которым, Свиридов судим, по месту жительства характеризуется УУП - посредственно, по последнему месту отбывания наказания в ИК – 13 УФСИН России по <адрес> характеризовался положительно, о чем свидетельствует содержание постановления об УДО;

- обстоятельства, смягчающие наказание: признание вины; раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений; активное способствование розыску имущества, добытого в результате преступления (кражи); частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (кражи); состояние здоровья; наличие на иждивении малолетних детей у лица виновного, матери этих детей, находящейся в декретном отпуске по уходу за ребенком;

- отягчающее наказание обстоятельство – рецидив преступлений, который, согласно ст.18 ч.2 п.«б» УК РФ относится к категории опасных.

Принимая во внимание изложенное, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, суд, руководствуясь ст.ст.6, 43 ч.2, 60 ч.3, 79 ч.7 п.«в» УК РФ, не находит оснований для назначения ему более мягкого наказания, чем реальное лишение свободы. Поскольку Свиридов совершил умышленные преступления, одно из которых относится к категории тяжких не только в период УДО, но и в период административного надзора, в его действия содержится опасный рецидив, то суд не находит оснований для применения к нему положений ст.68 ч.3 УК РФ. При определении размера наказания, суд учитывает требования ст.68 частей 1 и 2 УК РФ. Оснований для применения ст.ст.64, 73 УК РФ, судом не установлено. Окончательное наказание следует определить Свиридову по правилам ст.ст.69 ч.3, 70 УК РФ.

Дополнительные наказания в виде штрафа, ограничения свободы, суд полагает возможным не назначать никому из подсудимых.

В порядке ст.15 УК РФ, оснований для снижения Свиридову В.В. категории преступления на менее тяжкую, не имеется.

Суд не смотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, не находит оснований для изменения подсудимым Егорову В.В. и Рогачеву Е.В. категории преступлений на менее тяжкие, в порядке ст.15 ч.6 УК РФ, учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений, степень их общественной опасности. Оба подсудимых склонны к совершению умышленных преступлений, о чем свидетельствует наличие у них предыдущих приговоров. Егоров совершил преступления против собственности в период условного осуждения за преступления корыстной направленности, явился организатором и руководителем ОГ, он также являлся активным соисполнителем,

помимо прочего, он приискивал орудия преступлений, которые сам и использовал для достижения противоправных целей. Помимо совершения преступлений в составе ОГ совместно с Рогачевым, Егоров совершил ряд иных умышленных преступных деяний. В четырех из пяти эпизодов преступлений, действия Рогачева и Егорова сопровождались незаконным проникновением в жилища, трижды имели место проникновения, и в жилища, и в хранилища. Четверо из шести потерпевших являются пенсионерами, имеющими не существенный доход.

На основании ст.58 ч.1 п.«б» УК РФ, для отбывания наказания, следует определить подсудимым Егорову и Рогачеву, которым назначено реальное лишение свободы, исправительную колонию общего режима.

На основании ст.58 ч.2 п.«в» УК РФ для отбывания наказания, следует определить подсудимому Свиридову В.В., в чьих действиях содержится опасный рецидив преступлений, исправительную колонию строгого режима.

На основании ст.1064 ГК РФ, исковые требования потерпевших, подлежат удовлетворению в полном объеме, за исключением иска потерпевшей Потерпевший № 6, который следует оставить без рассмотрения, разъяснив право на обращение в порядке гражданского судопроизводства. Потерпевшая Потерпевший №6 заявила иск на сумму 9141 рубль 68 копеек – стоимость имущества, находившегося в похищенном контейнере. Однако, во – первых, подсудимым Рогачеву и Егорову хищение содержимого контейнера не вменяется, во – вторых, суду не представлено никаких документов, подтверждающих стоимость этого имущества. Сами подсудимые исковые требования Потерпевший № 6 не признали. Исковые требования Потерпевший №2 на сумму 31 726 рублей 02 копейки (27 726 рублей 02 копейки – стоимость замены входной двери, 4000 сумма не возмещенного ущерба, причиненного в результате кражи), признанные подсудимым Семеновым в полном объеме, а Егоровым частично (не признал часть иска по стоимости двери), подлежат удовлетворению, путем взыскания всей суммы с обоих подсудимых в солидарном порядке, поскольку вина Егорова в совершении преступления, предусмотренного ст.167 ч.1 УК РФ, нашла свое подтверждение. Исковые требования потерпевших Потерпевший №4 на сумму 10 000 рублей и Потерпевший №5 на сумму 32 500 рублей, связанные с возмещением материального вреда, причиненного в результате преступлений, признанные подсудимыми Егоровым и Рогачевым, подлежат взысканию с них в солидарном порядке, в полном объеме. Исковые требования потерпевшего Потерпевший № 7 о возмещении ущерба, причиненного в результате преступления на сумму 35 000 рублей, которые были признаны Рогачевым, и частично в размере 20 000 рублей были признаны Егоровым, подлежат удовлетворению в полном объеме, путем солидарного взыскания с обоих подсудимых. Исковые требования потерпевшего Потерпевший № 3, признанные подсудимыми Рогачевым и Егоровым, подлежат удовлетворению в полном объеме, следует взыскать с Рогачева и Егорова в солидарном порядке 37 000 рублей, и с Егорова 17 000 рублей.

Судьбу вещественных доказательств, иных предметов, документов, следует разрешить следующим образом: имущество, хранящееся у потерпевших Синёва А.В., Потерпевший №4, Потерпевший №5 Потерпевший №6, Потерпевший №1, следует оставить в распоряжении последних; сотовый телефон, хранящийся у Рогачёва Е.В., следует оставить в распоряжении последнего; автомобиль, хранящийся у Егорова В.В., следует оставить в распоряжении последнего; ботинки, хранящиеся у Свиридова В.В., следует оставить в распоряжении последнего; копии документов на похищенное имущество, на земельные (дачные) участки, на автомобиль, хранящиеся при уголовном деле, хранить при деле.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Егорова Владимира Валерьевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший Потерпевший №4) по которой назначить ему наказание в виде двух (2) лет двух (2) месяцев лишения свободы;

- п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшие Потерпевший №6 и Потерпевший №7) по которой назначить ему наказание в виде двух (2) лет четырех (4) месяцев лишения свободы;

- п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший Потерпевший №1) по которой назначить ему наказание в виде двух (2) лет двух (2) месяцев лишения свободы;

- п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший Потерпевший №3) по которой назначить ему наказание в виде двух (2) лет двух (2) месяцев лишения свободы;

- п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший Потерпевший №5) по которой назначить ему наказание в виде двух (2) лет трех (3) месяцев лишения свободы;

- п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ по которой назначить ему наказание в виде двух (2) лет лишения свободы;

- ч.1 ст.167 УК РФ по которой назначить ему наказание в виде семи (7) месяцев лишения свободы;

- п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ по которой назначить ему наказание в виде одного (1) года девяти (9) месяцев лишения свободы;

На основании ст.69 ч.3 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, определить Егорову В.В. к отбытию три (3) года девять (9) месяцев лишения свободы.

На основании ст.74 ч.5 УК РФ, отменить Егорову В.В. условное осуждение по приговору Хабаровского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании ст.70 УК РФ к вновь назначенному наказанию частично присоединить не отбытую часть наказания по приговору Хабаровского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и окончательно определить Егорову В.В. к отбытию пять (5) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Рогачева Евгения Валерьевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший Потерпевший №4) по которой назначить ему наказание в виде двух (2) лет лишения свободы;

- п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевшие Потерпевший №6 и Потерпевший №7) по которой назначить ему наказание в виде двух (2) лет лишения свободы;

- п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший Потерпевший №1) по которой назначить ему наказание в виде двух (2) лет лишения свободы;

- п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший Потерпевший №3) по которой назначить ему наказание в виде двух (2) лет лишения свободы;

- п.«а» ч.4 ст.158 УК РФ (потерпевший Потерпевший №5) по которой назначить ему наказание в виде двух (2) лет лишения свободы;

На основании ст.69 ч.3 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно определить Рогачеву Е.В. к отбытию три (3) года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Свиридова Владимира Вячеславовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ, по которой назначить ему наказание в виде одного (1) года восьми (8) месяцев лишения свободы;

- ч.1 ст.167 УК РФ, по которой назначить ему наказание в виде восьми (8) месяцев лишения свободы.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, определить Свиридову В.В. к отбытию один (1) год десять (10) месяцев лишения свободы.

На основании ст.70 УК РФ к вновь назначенному наказанию частично присоединить не отбытую часть наказания по приговору <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ и окончательно определить Свиридову В.В. к отбытию четыре (4) года десять (10) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Егорову В.В., Рогачеву Е.В., Свиридову В.В. в виде домашнего ареста отменить, взять под стражу в зале суда, после вступления приговора суда в законную силу, стражу отменить.

Начало срока отбывания наказания исчислять Егорову В.В., Рогачеву Е.В., Свиридову В.В. с момента вступления приговора суда в законную силу.

Зачесть Егорову В.В., Рогачеву Е.В., Свиридову В.В. в срок лишения свободы время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора суда в законную силу, а также с момент задержания, то есть с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, из расчета: Свиридов В.В. - один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в ИК строгого режима, с учетом положения ст.72 ч.3.1 п.«а» УК РФ; Егоров В.В. и Рогачев Е.В. – один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в ИК общего режима, с учетом положений ст.72 ч.3.1 п.«б» УК РФ.

Зачесть Егорову В.В., Рогачеву Е.В., Свиридову В.В. в срок лишения свободы время содержания под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с учетом положений ст.72 ч.3.4 УК РФ из расчета, два дня содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания в виде лишения свободы.

Взыскать в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлениями следующие суммы: 31 726 рублей 02 копейки с Егорова В.В. и Свиридова В.В. в солидарном порядке в пользу Потерпевший №2; 10 000 рублей в пользу Потерпевший №4 32 500 рублей в пользу Потерпевший №5, 35 000 рублей в пользу Потерпевший №7, 37 000 рублей в пользу Потерпевший №3 в солидарном порядке с Егорова В.В. и Рогачева Е.В.; 17 000 рублей с Егорова В.В. в пользу Потерпевший №3

Оставить без рассмотрения исковые требования потерпевшей Потерпевший №6 на сумму 9141 рубль 68 копеек, разъяснить ей право на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Аресты, наложенные на банковские счета осужденных, следует оставить, до принятия решения в порядке исполнения приговора в части гражданских исков, а именно, оставить аресты на следующие счета: ПАО «Сбербанк России» №, №, принадлежат Свиридову В.В.; ПАО «Сбербанк России» №, принадлежит Егорову В.В.; ПАО «МТС-Банк» №, принадлежит Егорову В.В.; ПАО «АТБ» №, принадлежит Егорову В.В.; ПАО «Сбербанк России» №, №, принадлежат Рогачеву Е.В.; ПАО "ФК-Открытие" №, принадлежит Рогачеву Е.В.

Вещественные доказательства и иные документы: моющий пылесос марки «Karcher» (Керхер) с тремя насадками в комплекте, электропилу марки «Makita» (Макита), электропилу, триммер-кусторез бензомоторный «Carver» (Карвер), электророзетки марки «Lexman» (Лексман) в количестве 8 штук, рамки электровыключателей марки (Лексман) в количестве 13 штук, краны с муфтами для водоснабжения в количестве 8 штук, переходники для водоснабжения в количестве 13 штук, крепления для водоснабжения в количестве 30 штук, телевизор марки «LG» (Элджи) с пультом в комплекте, казан, стол складной туристический, электролобзик марки «Dexter» (Декстер), перфоратор марки «Bosch» (Бош), электрический накопительный водонагреватель марки «Garanterm» (Гарантерм), перфоратор марки «Калибр», хранящиеся у Синёва А.В., оставить в распоряжении последнего; генератор марки «Skat» (Скат), бензопилу марки «Chain saw 4500» (Чайн сов 4500), шарабан

(приспособление для горячего копчения), виллы титановые самодельные, комплект светодиодного освещения с блоком питания и солнечной батареей, газовый баллон, хранящиеся у Потерпевший № 4, оставить в распоряжении последнего; камеру видеонаблюдения марки «KingCam», углекислородный баллон, вейдерсы, электропилу марки «Makita» (Макита), видеорегистратор цифровой восьмиканальный, жесткий диск марки «Western Digital» (Вестерн Диджитал), два блока питания к камере «TP-Link PoE-Injector» (ТП-Линк ПоЕ Инжектор), насос бытовой центробежный, электронасос, уличный фонарь, пластмассовый ящик «Plano» (Плано), лестницу раздвижную алюминиевую, печь металлическую цилиндрической формы, LTE (ЛТЕ) роутер марки «ZyXel» (Зиксел), POE (ПОЕ) коммутатор пятипортовый марки «Power Switch» (Повер Свитч), камеру видеонаблюдения, хранящиеся у Потерпевший № 5, оставить в распоряжении последнего; металлический контейнер № хранящийся у Потерпевший № 6, оставить в распоряжении последней; кофр марки «Akara» (Акара), телескопический спиннинг марки «Plastic Eva» (Пластик Ева), катушку марки «Tactics» (Тактикс), телескопический спиннинг в корпусе черного цвета, катушку марки «XINYA» (Хиня), два составных спиннинга марки «Crocodile» (Крокодил), катушку марки «140 GEAR RATIO 5/2/1» (140 Гир Ратио 5/2/1), катушку марки «FREE WAY» (Фри Вэй), составной спиннинг марки «Supreme Carboxy» (Суприм Карбокси), катушку марки «DAIVA» (Дайва), два удилища телескопических серо-голубого цвета, спиннинговое удилище марки «DYNAMIC» (Динамик), полимерную полупрозрачную коробку с блеснами, бокс трехуровневый с грузилами, пневматический пистолет марки «ИЖ-53М» насос погружной марки «СТАВР», шланг поливочный зеленого цвета, 7 выключателей марки «EKF» (ЕКФ), 10 розеток марки «EKF» (ЕКФ), хранящиеся у Потерпевший № 1, оставить в распоряжении последнего; сотовый телефон марки «Honor» IMEI №, №, хранящийся у Рогачёва Е.В., оставить в распоряжении последнего; автомобиль «Toyota Lite Ace», р.з. Е267РХ/27, хранящийся у Егорова В.В., оставить в распоряжении последнего; ботинки (облегченные берцы), хранящиеся у Свиридова В.В., оставить в распоряжении последнего; копию кассового чека № от ДД.ММ.ГГГГ на моющий пылесос марки «Karcher» (Керхер), копию документа на телевизор марки «LG» (Элджи), копию кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ на триммер-кусторез бензомоторный «Carver» (Карвер), копию. заказа на изготовление изделия № от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ о праве собственности на земельный участок № в С/Т «Строитель», копию свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ о праве собственности на земельный участок № в С/Т «Строитель», копию свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок №А в С/Т «Баски», копию свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ о праве собственности на земельный участок № А в С/Т «Баски», копию счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о праве собственности на землю № от ДД.ММ.ГГГГ, копию листка формата «А4» с рукописными надписями, копию свидетельства о праве собственности на землю №, копию доверенности <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, копию выписки из филиала ФГУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» от ДД.ММ.ГГГГ, копию выписки из филиала ФГУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из филиала ФГУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора купли-продажи транспортного средства автомобиля «Toyota Lite Ace», р.з. Е267РХ 27, копию свидетельства о регистрации ТС <адрес>, копию ПТС <адрес>, хранящиеся при уголовном деле, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Хабаровский районный суд, в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный, содержащийся под стражей, вправе в течение 10 суток со дня получения копии приговора, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в апелляционной жалобе. В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, осужденный, содержащийся под стражей, также вправе в 10-ти суточный срок с момента получения копии соответствующего представления

или жалобы, заявить письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Гладун Д.В.

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».